



DANSK
EL-FORBUND

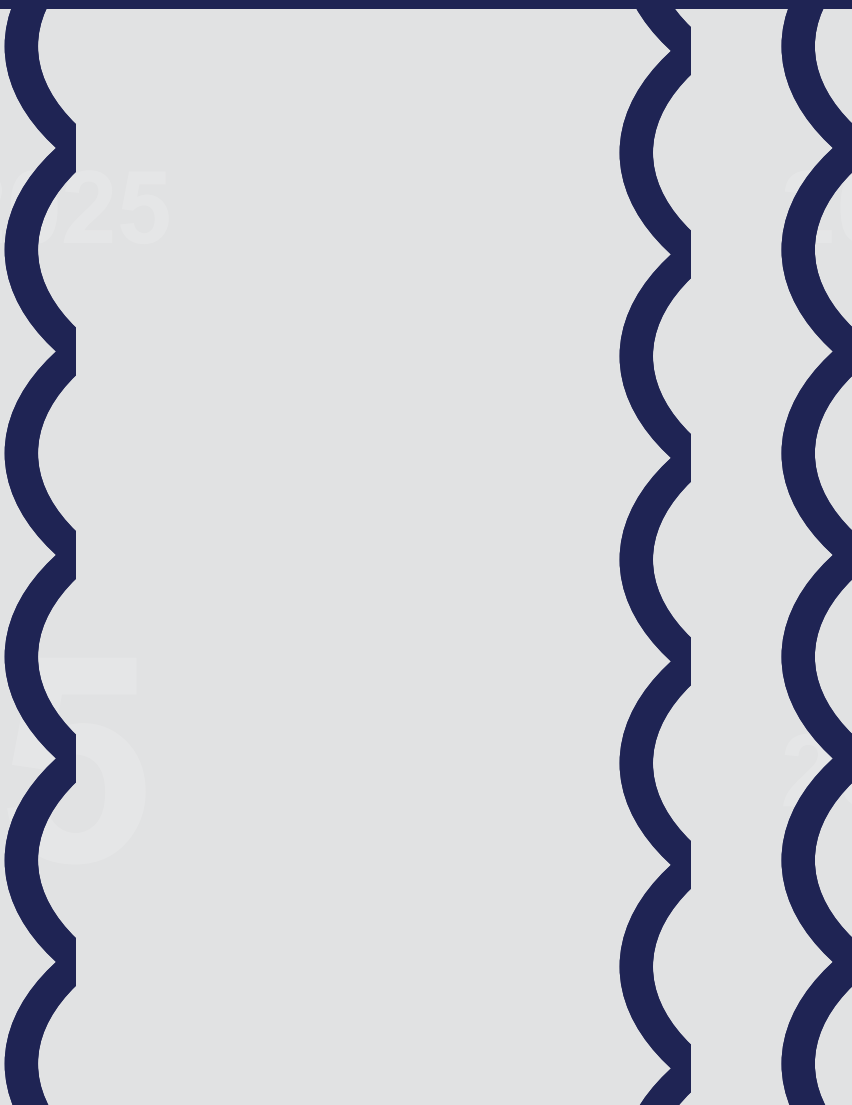


Dansk Industri

EL-OVERENSKOMSTEN 2025

MELLEM:

DI OVERENSKOMST III OG DANSK EL-FORBUND



EL-OVERENSKOMSTEN

Mellem

DI Overenskomst III

og

Dansk El-Forbund

INDHOLD

Kapitel 1. Organisationsforhold.....	6
§ 1 Overenskomstens gyldighedsområde	6
§ 2 Organisationsforhold	6
Kapitel 2. Ansættelsesforholdet	8
§ 3 Oplysninger om ansættelsesforholdet.	8
§ 4 Ansættelse på funktionærlignende vilkår	9
Kapitel 3. Arbejdstid	14
§ 5 Den ugentlige arbejdstid	14
§ 6 Den daglige arbejdstid	14
§ 7 4-dags arbejdsuge	14
§ 8 Varierende ugentlig arbejdstid	15
§ 9 Ugentlig arbejdstid med timeopsparing	15
§ 10 Weekendarbejde	15
§ 11 Forkortet arbejdstid	17
§ 12 Tilkaldearbejde	18
§ 13 Fridage	19
§ 14 Anden arbejdstid	19
Kapitel 4. Overarbejde, forskudt tid, holddrift m.v	21
§ 15 Over-, søn- og helligdagsarbejde	21
§ 16 Systematisk overarbejde	23
§ 17 Forskudt arbejdstid	24
§ 18 Holddriftsarbejde	25
§ 19 Offshore arbejde	29
Kapitel 5. Lønforhold	30
§ 20 Lønninger	30
§ 21 Generelt	30

§ 22 Lønsedler.....	32
Kapitel 6. Akkordarbejde.....	34
§ 23 Regler for akkordarbejde - ikke-permanente arbejdspladser.....	34
Kapitel 7. Pension.....	36
§ 24 Pension og sundhedsordning.....	36
Kapitel 8. Sygdom, barns 1. sygedag m.v.....	39
§ 25 Sygdom og tilskadekomst.....	39
§ 26 Barns 1. sygedag og frihed ved barns 2. sygedag samt lægebesøg.....	40
§ 27 Børns hospitalsindlæggelse.....	41
§ 28 Børneomsorgsdage, børnebørns-omsorgsdage og ledsagelse af nærtstående.....	41
§ 29 Barsel.....	43
Kapitel 9. Ferie- og søgnehelligdaysregler.....	47
§ 30 Optjening af ferie.....	47
§ 31 Afholdelse af ferie.....	47
§ 32 Sygdom og ferie.....	50
§ 33 Overførsel af ferie.....	51
§ 34 Feriegodtgørelse.....	52
§ 35 Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse.....	53
§ 36 Særlige bestemmelser.....	54
§ 37 Uhævet feriegodtgørelse.....	56
§ 38 Særlig lønopsparing (Søgnehelligdays-, feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage).....	56
§ 39 Seniorordning.....	59
Kapitel 10. Samarbejdet.....	61
§ 40 Tillidsrepræsentantsregler.....	61
§ 41 Samarbejde.....	69
§ 42 Samarbejde og arbejdsmiljø.....	70

Kapitel 11. Uddannelse.....	72
§ 43 Efteruddannelse.....	72
§ 44 DA/LO Udviklingsfond	72
§ 45 Bygge- og Anlægsbranchens Kompetenceudviklingsfond	73
Kapitel 12. Afskedigelse	75
§ 46 Afskedigelse	75
Kapitel 13. Regler for behandling af faglig strid.....	80
§ 47 Faglig strid	80
§ 48 Fagretlig behandling i bortvisningssager	85
§ 49 Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold	85
§ 50 Arbejdsret	88
§ 51 Hastesag.....	88
§ 52 Arbejdsstandsning og -væring pga. sikkerhed og sundhed.....	88
§ 53 Overenskomststridige konflikter	89
Kapitel 14. Ligelønsnævn.....	90
§ 54 Ligelønsnævn	90
Kapitel 15. Øvrige bestemmelser.....	92
§ 55 Arbejdstøj.....	92
§ 56 Forsøgsordninger.....	92
§ 57 Elektroniske dokumenter.....	93
§ 58 Omgåelse af overenskomsten.....	93
§ 59 Lokale aftaler	94
§ 60 Ansættelseskodeks	95
§ 61 Overenskomstens varighed.....	95
Protokollat 1	
Arbejdsmiljø	97
Protokollat 2	
Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i kurser.....	101

Protokollat 3

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-faciliteter 102

Protokollat 4

Kompetenceudvikling i EI-branchen 103

Protokollat 5

Social dumping 105

Protokollat 6

Opkvalificering af ufaglærte medarbejdere 106

Protokollat 7

Supplerende ferie for udstationerende virksomheder 108

Protokollat 8

Pensionsforhold for udstationerende virksomheder 111

Protokollat 9

Forordning nr. 2016/679 om behandling af personoplysninger
("Persondataforordningen") 113

Protokollat 10

Digital indberetning 114

Protokollat 11

Oplysninger om brug af underentreprenører 116

Protokollat 12

Møde med arbejdsmarkedets parter og fælles informationsmøde 117

Protokollat 13

Natarbejde og helbreds kontrol 118

Protokollat 14

Rekruttering og opkvalificering til bygge- og anlægsprojekter 122

Protokollat 15 D

Den grønne omstilling 123

Protokollat 16

Uddannelsesrepræsentant 124

Protokollat 17

Aftale om håndtering af sager om manglende indberetning, indbetaling og
rykkere vedrørende uddannelsesfonden 125

Protokollat 18

Organisationsaftale om databeskyttelse.....	128
---	-----

Protokollat 19

Organisationsaftale om standardaftale om ansvarsfordelingen ved tillidsrepræsentanternes brug af arbejdsgiverens it-systemer til behandling af personoplysninger	129
--	-----

Protokollat 20

Opsamling af udeståender	137
--------------------------------	-----

Protokollat 21

Tillidsrepræsentanternes adgang til at deltage i informationsmøder om overenskomstfornyelse	138
--	-----

Bilag 1

Ansættelsesbevis.....	139
-----------------------	-----

Bilag 2

Ansættelsesbevis for funktionærlignende vilkår.....	144
---	-----

Bilag 3

Aftaleblanket ved overførsel af ferie	147
---	-----

Bilag 4

Standard tiltrædelsesblanket.....	148
-----------------------------------	-----

Stikordsregister	149
-------------------------------	------------

KAPITEL 1. ORGANISATIONSFORHOLD

§ 1 Overenskomstens gyldighedsområde

Stk. 1

Nærværende overenskomst er en områdeoverenskomst og gældende for permanente arbejdspladser i hele landet.

Stk. 2

Der er dog mulighed for at udsende elektrikere til enkelte arbejdsopgaver uden for virksomheden, f.eks. i forbindelse med arbejdspladsindretning samt reparation og vedligeholdelse af materiel med mere.

Stk. 3

Ved ansættelse af elektrikere til udførelse af egne byggeopgaver på eller uden for den permanente virksomhed til udførelse af permanente elinstallationer lig det, der udføres af el-installatører, og som har en varighed på mere end 3 dage, er der enighed om, at der mellem virksomheden og Dansk El-Forbund indgås en tiltrædelsesoverenskomst til den mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund gældende overenskomst, såfremt en af parterne kræver det.

Stk. 4

Der er enighed om, at de i overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund fastsatte regler for lærlinge, også er gældende for nærværende overenskomst.

§ 2 Organisationsforhold

Stk. 1

Nyoptagne virksomheder bliver omfattet af nærværende overenskomst ved optagelse i DIO III.

Stk. 2

Der indledes snarest efter virksomhedens optagelse i DIO III tilpasningsforhandlinger under organisationernes medvirken med det

formål at eventuelle lokalaftaler/-overenskomster eller lignende udformes, så overenskomstforholdet som helhed ikke forringes.

Stk. 3 Tilpasningsforhandlinger

Når forbundet bliver bekendt med, at en virksomhed er blevet overenskomstdækket i DIO III, kan forbundet begære afholdt organisationsmøde, jf. § 47, stk. 16. Formålet med organisationsmødet er at undersøge mulighederne for, hvorledes medarbejderne kan indpasses i gældende overenskomstforhold med henblik på, at overenskomstens regler overholdes, samt at overenskomstparterne kan gøre sig bekendt med eksisterende løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne.

Under tilpasningsforhandlingerne kan gældende løn- og ansættelsesforhold dokumenteres.

KAPITEL 2. ANSÆTTELSESFORHOLDET

§ 3 Oplysninger om ansættelsesforholdet.

Stk. 1

Der henvises til den til enhver tid gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven).

Stk. 2

Henvisningen til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven), vil fra den dato, hvor den danske lovgivning, der implementerer arbejdsvilkårsdirektivet, træder i kraft, blive ændret, således at der fra den pågældende dato henvises til den kommende implementeringslov, for så vidt angår arbejdsgivers oplysningspligt.

Stk. 3

Parterne har i medfør af ansættelsesbevislovens § 1, stk. 3, aftalt nedenstående fravigelser af loven.

Stk. 4

Såfremt ansættelsesbeviset ikke er udleveret til medarbejderen rettidigt, eller hvis ansættelsesbeviset er mangelfuldt, kan virksomheden pålægges at udrede en bod, medmindre manglen er undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet.

Stk. 5

Overtrædelse skal påtales over for virksomheden.

Stk. 6

Er mangler ved ansættelsesbeviset herefter rettet, eller manglende ansættelsesbevis udleveret, senest 15 arbejdsdage efter berettiget krav er rejst over for vedkommende arbejdsgiverorganisation, kan bod ikke pålægges virksomheden, medmindre der foreligger systematiske brud på virksomhedens oplysningspligt.

Stk. 7

Ovenstående fravigelse af ansættelsesbevisloven (nachfrist) vil fortsat være gældende efter implementeringen af arbejdsvilkårsdirektivet i den danske lovgivning, og fra den dato, hvor den danske lovgivning, der implementerer arbejdsvilkårsdirektivet, træder i kraft, vil henvisningen til ansættelsesbevislovens § 1, stk. 3, ændres til den tilsvarende bestemmelse i den kommende implementeringslov.

Stk. 8

Sager om, hvorvidt virksomheden har overholdt sin oplysningspligt, skal rejses efter de fagretlige regler.

§ 4 Ansættelse på funktionærlignende vilkår

Stk. 1

Organisationerne anbefaler, at de virksomheder, der for visse medarbejdere med mere end 1 års anciennitet ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesforhold, fortrinsvis gør det efter de retningslinjer, der er anført i ansættelsesbevis for funktionærlignende vilkår.

Stk. 2

Funktionærlignende ansættelsesforhold kan aftales individuelt med medarbejdere, der udfører særligt betroet, kvalificeret arbejde. Aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår er kun gyldige, såfremt de er udformet skriftligt.

Stk. 3

Organisationerne udarbejder i fællesskab en blanket, der skal bruges ved aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår. Ansættelsesblanketten kan efter underskrivelse kræves indsendt til den respektive organisation.

Stk. 4

Spørgsmålet om indførelse eller afskaffelse af aftaler om funktionærlignende ansættelsesvilkår kan fagretligt behandles, dog ikke til faglig voldgift. Reglerne i funktionærlovens § 8 om efterløn ved død kan ikke fraviges ved aftale.

Stk. 5 Løn

Lønnen skal give udtryk for den enkelte arbejders kvalifikationer, ansvar, indsats og dygtighed.

Hvis medarbejderen beder om det, er der ret til en årlig lønsamtale.

Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger i den særlige opsparing, i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Stk. 6

Uoverensstemmelse vedrørende lønniveau eller lønregulering kan fagretligt behandles efter overenskomstens regler.

Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timelønnen til månedsløn med det gældende timetal, p.t. 160,33. Lønnen udbetales på samme datoer, som er gældende for virksomhedens funktionærer.

Stk. 7 Anciennitet

Anciennitet ved ansættelse på funktionærlignende vilkår regnes fra tidspunktet fra overgangen til funktionærlignende vilkår, idet dog hidtil opnået opsigelsesvarsel som minimum bevarer.

Stk. 8 Opsigelse

I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter efter reglerne i funktionærlovens § 2.

Parterne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i henhold til overenskomsten opnåede ved overgang til funktionærlignende ansættelse.

Opsigelse kan finde sted under sygdom. Overenskomstens § 46, stk. 7 og 8 finder ikke anvendelse på aftaler om funktionærlignende ansættelse.

Stk. 9

Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende indenfor et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at arbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket.

Stk. 10 Arbejdstid

Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, skiftehold og forskudt tid til-
lige med betalingen herfor, fastsættes i henhold til overenskomstens
bestemmelser.

Stk. 11 Ferie

Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår holdes ferie med løn og
ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse, jf. ferielovens § 16. Nær-
værende bestemmelser erstatter overenskomstens § 34.

Stk. 12 Forhøjet ferietillæg

Virksomheden kan vælge, at løntillæg i henhold til loven om afskaf-
felse af store bededag ophører og erstattes af ferietillæg.

Såfremt virksomheden gør brug af denne mulighed, har medarbej-
dere, der holder ferie med løn, ret til et ferietillæg på 1,55 % af den
ferieberettigende løn. Medarbejdere, der har valgt at få feriegodtgø-
relse på 12 % i stedet for ferie med løn, har ret til et ferietillæg på
0,55 % af den ferieberettigende løn.

Medarbejdere, der holder ulønnet orlov efter barselsloven, har ret til
0,55 % af den ferieberettigende løn, medarbejderen ville have fået,
hvis de havde været på arbejde, i orlovsperioden

Stk. 13 Pension af ferietillæg

Ferietillæg indgår i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag.

Stk. 14 S/H dage

Der gives fuld løn på S/H dage og andre arbejdsfri dage.

Stk. 15 Feriefridag

Medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Feriefridagene placeres efter de samme regler, som gælder for læg-
ning af restferie.

Stk. 16

Såfremt medarbejdere med funktionærlignende ansættelsesvilkår
ikke holder feriefridagene inden kalenderårets udløb, eller inden
medarbejderen fratræder, modtager medarbejderens med den næst-
følgende lønudbetaling kompensation svarende til en dagløn pr.
ubrugt feriefridag.

Stk. 17

De feriefridage, der tildeles medarbejderen fra den 1. januar 2026, afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et forskudsbeløb fra den særlige lønopsparing efter § 13, stk. 5. Dette gælder, medmindre virksomheden vælger at fortsætte administrationen af feriefridage efter stk. 15.

Stk. 18 Særlig lønopsparing

- a) For medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, oprettes en særlig lønopsparingsordning.

Der indbetales pr. 1. maj 2024 9,0 % af medarbejderens ferieberettigede løn til opsparingen, af den ferieberettigede løn indbetaler virksomheden:

Pr. 1. marts 2026	10,0 %
Pr. 1. marts 2027	11,0 %

Der beregnes feriepenge (12½ %) af beløbet.

- b) Virksomheden indbetaler fra den 1. januar 2026 2,5 % af den ferieberettigede løn til medarbejderens særlige lønopsparing. Bidraget dækker indbetaling for feriefridage efter § 4, stk. 16.

For medarbejdere, der som følge af sygdom eller tilskadekomst har sammenhængende fravær over 3 måneder og i en periode ikke modtager løn, beregnes de 2,5 % af den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.

Virksomheden kan vælge at fortsætte administrationen af feriefridage efter reglerne i § 4, stk. 16. I så fald finder § 4, stk. 17 og 18 b ikke anvendelse.

Stk. 19 Udbetaling

Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra den særlige opsparing i forbindelse med børneomsorgsdage, barnets 2. og 3. hele sygedag, lægebesøg i forbindelse med børns sygdom, seniordage eller i forbindelse med fritid, samt efter reglerne i § 28.

Virksomheden og medarbejderen kan lokalt aftale, at de i overenskomstperioden aftalte procentstigninger til den særlige lønopsparing kan udbetales løbende sammen med den almindelige løn. Det er en

forudsætning, for en sådan individuel aftale, at virksomheden skal dokumentere, at medarbejdere er blevet opfordret til at træffe et valg.

Et eventuelt restbeløb udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Stk. 20 Sygdom

Virksomheden betaler fuld løn under sygdom.

Stk. 21 Øvrige bestemmelser

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår er omfattet af funktionærlovens §§ 2 a og 2 b, 16, 17 og 17 a.

Hvor intet andet er nævnt i nærværende bilag eller i den mellem parterne udarbejdede ansættelsesaftale, er arbejderen omfattet af reglerne i overenskomsten.

Stk. 22 Fagretlig behandling

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af de individuelle aftaler eller af nærværende retningslinjer, behandles efter overenskomstens regler for behandling af faglig strid.

Ønsker virksomheden at blive frigjort for en aftale om funktionærlignende ansættelse med en enkelt medarbejder, eller ønsker den enkelte medarbejder at blive frigjort, kan dette ske med den pågældendes opsigelsesvarsel.

Efter udløbet af ovennævnte varsler anses medarbejderen alene for at være omfattet af nærværende overenskomst.

Allerede eksisterende aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår kan ved aftale mellem de lokale parter omskrives efter nærværende retningslinjer.

KAPITEL 3. ARBEJDSSTID

§ 5 Den ugentlige arbejdstid

Stk. 1

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer ved almindeligt dagarbejde.

Stk. 2

Den ugentlige arbejdstid fordeles på ugens 5 første dage.

§ 6 Den daglige arbejdstid

Stk. 1

Den normale daglige arbejdstid skal lægges mellem kl. 06.00 og kl. 18.00.

Stk. 2

Fastlæggelse af arbejdstiden følger den for de øvrige i virksomheden beskæftigede medarbejdere.

§ 7 4-dags arbejdsuge

Stk. 1

Der kan lokalt aftales 4 dages arbejdsuge, hvor den ugentlige arbejdstid fordeles på 4 ud af ugens 5 første dage (mandag til fredag). En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer.

Stk. 2

Overarbejde på den af ugens første 5 dage, som ikke indgår i en 4-dages uge, betales med et tillæg til timelønnen på 100 %, som beregnes af mindstebetalingsraten.

§ 8 Varierende ugentlig arbejdstid

Stk. 1

Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om at forøge eller nedsætte den daglige henholdsvis ugentlige arbejdstid, således at den normale ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er som anført i § 5, stk. 1.

Stk. 2

Perioden kan ikke strækkes ud over 12 måneder ekskl. ferie.

En sådan aftale må ikke medføre en længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer og maksimalt 50 timer pr. uge.

§ 9 Ugentlig arbejdstid med timeopsparing

Stk. 1

Der er adgang til lokalt skriftligt at aftale, at den normale ugentlige arbejdstid fastsættes til 46 timer, mod at de overskydende timer i forhold til det anførte i § 5 stk. 1 afspadseres fortrinsvis som hele dage inden for 3 måneder fra optjeningsperioden.

Der kan ikke samtidig arbejdes over i henhold til § 15, stk. 9.

Stk. 2

Afspadseringen fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Afspadseringen af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratræden fra virksomheden. Såfremt afspadsering ikke finder sted, afregnes timer som overarbejde.

§ 10 Weekendarbejde

Stk. 1

Såfremt der lokalt kan opnås enighed herom, kan der etableres weekendarbejde.

Stk. 2

Der arbejdes i så fald maksimalt 12 timer på henholdsvis lørdage og søndage.

Stk. 3

Begyndelses- og sluttidspunkt for arbejdstiden på lørdage og søndage fastsættes af virksomheden.

Stk. 4

Medarbejdere der ansættes til weekendarbejde, må ikke samtidig have anden lønnet beskæftigelse. Der kan således ikke udbetales supplerende understøttelse.

Weekendarbejde betragtes som fuldtidsarbejde, således at 24-timers weekendarbejde svarer til den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, jf. § 5, stk. 1.

Ved beregning af sygedagpenge benyttes sygedagpengelovens beregningsmodel, således at 24-timers weekendarbejde svarer til den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde.

Stk. 5

Aftale om etablering af weekendarbejde på de enkelte virksomheder kan kun indgås, såfremt der organisationerne imellem er enighed herom.

Stk. 6

Overtrædelse af stk. 4 betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket vil medføre øjeblikkelig fratræden fra virksomheden. Såfremt en virksomhed er medvidende om overtrædelse af stk. 4, kan etablering af weekendarbejde suspenderes.

Stk. 7

Uenighed om foranstående afgøres efter overenskomstens regler for behandling af faglig strid.

Stk. 8 Lønforhold

Der ydes overenskomstmæssig løn.

Stk. 9

Herudover ydes overenskomstmæssigt tillæg som for virksomhedens øvrige medarbejdere i det pågældende arbejdsområde.

Stk. 10

Der ydes de overenskomstmæssige tillæg for arbejde på lørdage og søndage. Det kan lokalt aftales, at tillæggene fordeles som et gennemsnit på samtlige timer.

Stk. 11

Det er en forudsætning for weekendarbejde, at den samlede indtjening inkl. alle overenskomstmæssige tillæg udgør mindst den normale betaling på arbejdsstedet for en normal uges aflønning.

Stk. 12 Fridage og arbejde på søgnehellidage

Arbejdstiden tilrettelægges forud for arbejdets påbegyndelse, således at det klart fremgår, hvilke dage (lørdage/søndage) der er arbejdsfrie. Såfremt der er fastlagt arbejdsfrie dage, udbetales for disse dage et beløb svarende til den enkelte medarbejders gennemsnitstimefortjeneste for det antal timer, der skulle have været arbejdet de pågældende dage. Beløbet betales af den enkelte medarbejders søgnehellidagskonto, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders søgnehellidagskonto.

Stk. 13

For arbejde på søgnehellidage betales alene den normale løn, og der betales således ikke søgnehellidagsforskud.

Stk. 14 ATP

ATP-bidrag beregnes med fuldt bidrag.

§ 11 Forkortet arbejdstid

Stk. 1 Erhvervshæmmede

For medarbejdere, hvis erhvervsevne er forringet på grund af alder, svagelighed eller tilskadekomst, kan der træffes aftale om forkortet arbejdstid.

Stk. 2 Delpension, delefterløn

For medarbejdere, der anmoder om nedsat arbejdstid som følge af overgang til delpension eller delefterløn, kan der aftales forkortet arbejdstid.

Organisationerne har påtaleret over for misbrug af denne bestemmelse i henhold til regler for behandling af faglig strid.

§ 12 Tilkaldearbejde

Stk. 1

Ved tilkaldelse til arbejde efter udløbet af den normale daglige arbejdstid eller på arbejdsfri hverdage og søn- og helligdage betales overenskomstmæssig løn, dog mindst løn svarende til 4 timers arbejde.

Stk. 2

Forud for tilkaldearbejde træffes lokalt aftale om betalingen for at være til rådighed.

Stk. 3

Arbejdsgiveren og medarbejdere kan, i de tilfælde hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indgå skriftlig aftale om, at når medarbejderne kaldes til arbejde under rådighedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på 11 timer for arbejde, som ikke er omfattet af bilaget til bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn, udskydes, således at den gives umiddelbart efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvileperioden kan ligge i rådighedstjenesten. Hvis de 11 timers hvile herved strækker sig ind i det efterfølgende døgn, skal medarbejderen inden for dette døgn tillige have den sædvanlige hvileperiode på 11 timer. Denne hvileperiode kan tilsvarende udskydes.

Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig arbejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid som ved sygdom.

Hvor bekendtgørelsens § 8, stk. 1, finder anvendelse kan den daglige hvileperiode være 8 timer.

Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn pr. kalenderår.

Parterne er enige om, at ovenstående aftale om rådighedsvagt kan opsiges af hver af parterne med et varsel på 3 måneder.

§ 13 Fridage

Stk. 1 1. maj

Udover de til enhver tid gennem lovgivningen fastsatte hviledage er 1. maj hel fridag.

Hvis virksomheden af enkelte medarbejdere forlanger presserende arbejde udført, betales ikke overtidstillæg.

Stk. 2 Grundlovsdag

Grundlovsdag er hel søgnehelligdag med søgnehelligdagsfors kud i henhold til § 38, stk. 3.

Stk. 3 Feriefridage

Medarbejderne har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår.

Stk. 4

Feriefridagene betales efter de samme regler som betaling af søgnehelligdage, jf. § 38 og placeres efter de samme regler, som gælder for lægning af restferie.

Stk. 5

Forskud for feriefridagene udgør 1.300,00 kr. pr. dag til voksne medarbejdere.

Stk. 6

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. maj 2024 indgår, stiger forskudsbetalingen til 1.500,00 kr. til voksne medarbejdere.

Stk. 7

Hvis en medarbejder er syg, når feriefridagen begynder, har medarbejderen ikke pligt til at holde feriefridagen, og feriefridagen kan udskydes til senere.

§ 14 Anden arbejdstid

Stk. 1

Såfremt der ved særlige arbejdsopgaver lokalt er enighed om en anden arbejdstidslægning end beskrevet i denne overenskomst, kan en sådan etableres efter godkendelse af Dansk El-Forbund og DIO III.

Stk. 2

Der kan i overenskomsten indføres aftale mellem virksomheden og medarbejderne om at supplere eller fravige overenskomstens arbejdes-tidsbestemmelser med det formål at afprøve muligheder, som de nuværende overenskomster ikke tager højde for.

Stk. 3

Sådanne aftaler skal være skriftlige og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt indenfor EL-Overenskomstens og/eller Metal og Blik- og Rørarbejderoverenskomstens område - eller såfremt en sådan ikke er valgt med den lokale afdeling af forbundet.

Stk. 4

Aftalen sendes til orientering til forbundet.

KAPITEL 4. OVERARBEJDE, FORSKUDT TID, HOLDDRIFT M.V.

§ 15 Over-, søn- og helligdagsarbejde

Stk. 1 Indledning

Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås.

Der kan dog forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc.

Medarbejderen kan dog afslå at udføre overarbejde, hvis det er begrundet i tungtvejende personlige eller familiemæssige forhold i forbindelse med særlige mærkedage og i forbindelse med særlige akutte hændelser.

Hvad angår særlige mærkedage, er det en forudsætning, at medarbejderen har gjort virksomheden opmærksom på denne i så god tid som muligt, og senest inden overarbejdet varsles. Særlige mærkedage er egne børns eller børnebørns barnedåb, konfirmation eller tilsvarende samt eget eller nærtstående bryllup, sølvbryllup, guldbryl-lup eller tilsvarende samt egen eller nærtstående runde fødselsdage.

Hvad angår særlige akutte hændelser, skal medarbejderen gøre opmærksom på afslaget senest i forbindelse med, at overarbejdet varsles. Hvis årsagen til at afslå overarbejde opstår efter, at overarbejdet er varslet, skal medarbejderen meddele dette straks. Særlige akutte hændelser er medarbejderens eget akutte lægebesøg, der ikke kan flyttes til et andet tidspunkt, nærtstående dødsfald samt akut assistance til nærtstående i forbindelse med akut lægebesøg, der ikke kan flyttes til et andet tidspunkt, samt akut hospitalsindlæggelse. Medarbejderen kan tillige afslå overarbejde i ovennævnte tilfælde, selv hvis de ikke måtte være akutte, hvis de er af afgørende helbreds-mæssig betydning.

Arbejdsgiveren har krav på at få oplyst grunden til, at medarbejderen ikke ønsker at udføre et pålagt overarbejde.

Overarbejde udføres efter nedenstående regler.

Stk. 2

Overarbejde de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør betales med et tillæg til timelønnen fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	74,70 kr.
1. marts 2026	76,95 kr.
1. marts 2027	79,25 kr.

Af de 3 timer kan 1 time lægges umiddelbart før arbejdstids begyndelse, dog ikke før kl. 06.00.

Stk. 3

Overarbejde herudover (natarbejde og søn- og helligdagsarbejde) indtil normal arbejdstids begyndelse betales med et tillæg til timelønnen fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	149,80 kr.
1. marts 2026	154,30 kr.
1. marts 2027	158,95 kr.

Stk. 4

Overarbejde regnes fra normal arbejdstids ophør indbefattet ½ times spisetid straks efter dagarbejdstidens ophør. Spisetiden bortfalder, hvor overarbejdets varighed kun omfatter 1 time.

Stk. 5

Natarbejde regnes fra og med 4. time efter den normale arbejdstids ophør og til den normale arbejdstids begyndelse med ½ times spisetid hver 4. time.

Stk. 6

I betaling for over-, nat- samt søn- og helligdagsarbejde fradrages ikke for spisetiderne.

Stk. 7

Kræves der i tilslutning til forskudt arbejdstid udført overarbejde, betales der under sådant arbejde foruden det i § 17 nævnte tillæg - de i overenskomsten fastsatte overarbejdstillæg regnet ud fra den forskudte arbejdstids ophør.

Stk. 8

Søn- og helligdagsarbejde samt over- og natarbejde skal svendene være villige til at udføre, når det som nødvendigt kræves af virksomheden.

Stk. 9

Organisationerne er enige om, at virksomhederne kan etablere overarbejde på indtil 6 timer pr. uge, forudsat at der lokalt er enighed herom.

Herudover har virksomhederne i henhold til stk. 8 og arbejdsretlig praksis mulighed for at anvende overarbejde på normal måde.

Overarbejde ud over 8 timer afspadseres fortrinsvis som hele dage inden 6 måneder fra optjeningsperioden, i øvrigt efter § 9, stk. 2.

§ 16 Systematisk overarbejde

Stk. 1

Hvis de lokale parter forgæves har søgt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 8, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag, og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid. Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Stk. 2

Systematisk overarbejde skal - medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten - afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse.

Stk. 3

Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Stk. 4

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6x24 timer.

Stk. 5

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Stk. 6

De eksisterende muligheder for at varsle systematisk overarbejde efter overenskomstens øvrige regler påvirkes ikke af muligheden for at varsle systematisk overarbejde.

§ 17 Forskudt arbejdstid

Stk. 1 Betaling for arbejde på forskudt tid

Forskydes arbejdstiden således, at den først slutter efter kl. 18.00, men dog påbegyndes inden kl. 24.00, betales fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2025 indgår følgende tillæg pr. time:

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00	30,20 kr.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00	52,90 kr.
Ved arbejde på forskudt hold, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 morgen	62,90 kr.

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2026 indgår, ænders satserne til følgende:

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00	31,30 kr.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00	54,75 kr.
Ved arbejde på forskudt hold, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 morgen	65,10 kr.

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2027 indgår, ænders satserne til følgende:

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00	32,40 kr.
Fra kl. 22.00 til kl. 06.00	56,65 kr.
Ved arbejde på forskudt hold, der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 morgen	67,40 kr.

Stk. 2

Der kan ikke etableres forskudt arbejdstid på en sådan måde, at den samlede forskudte arbejdstid ligger inden for tidsrummet kl. 06.00-18.00.

Stk. 3

Ved etablering af arbejde på forskudt tid skal der gives mindst 3 gange 24 timers varsel. Såfremt varsel ikke er givet, betales indtil varslets udløb overarbejdstillæg for den tid, der falder uden for virksomhedens normale dagarbejdstid.

Når en medarbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet på forskudt arbejdstid, betales medarbejderen, for så vidt arbejdet ikke strækker sig over mindst 1 uge, med overarbejdstillæg for arbejde uden for virksomhedens normale dagarbejdstid.

§ 18 Holddriftsarbejde

Stk. 1

Holddriftsarbejde forudsætter, at der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider efter en forud aftalt arbejdsplan. Der kan dog, såfremt der er enighed herom, arbejdes på faste hold på alle 3 skift.

Holdene afløser normalt hinanden, men hvor virksomhedens tarv kræver det, kan holdene overlappe hinanden, eller der kan være slip imellem dem.

Stk. 2 Virksomhedens driftstid

Virksomhedens driftstid er uafhængig af den enkelte medarbejders overenskomstmæssige arbejdstid, idet driftstiden kun begrænses af de i lovgivningen gældende bestemmelser.

Stk. 3 Varsel og varighed

Ved etablering af holddriftsarbejde skal der gives mindst 5 x 24 timers varsel, idet dog medarbejdere, der er antaget til holddriftsarbejde, eller som kan betragtes som holddriftsarbejdere, jf. stk. 4, ikke kan gøre fordring på varsel. Dersom arbejdet fordres udført inden varslets udløb, betales de medarbejdere, der har krav på varsel, med de sædvanlige overarbejdstillæg beregnet ud fra virksomhedens normale dagarbejdstid, i stedet for holddriftstillæg.

Når en medarbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet i holddrift ud over 3 døgn betales som ovenstående.

Stk. 4 Arbejdstidsbestemmelser

Ved arbejde på 1. skift er den normale arbejdstid for den enkelte medarbejder 37 timer pr. uge. Ved arbejde på 2. skift og 3. skift er den normale ugentlige arbejdstid 34 timer.

Der kan etableres overarbejde på indtil 5 timer pr. uge på alle 3 skift, forudsat at der er lokal enighed herom.

Stk. 5

Holddriftsarbejde tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte medarbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3-skift i gennemsnit udgør 35 timer, og ved arbejde i 2-skift i gennemsnit 35½ time. Timer udover de anførte gennemsnit lægges som hele fridage i turnusperiodens arbejdsplan. Den enkelte medarbejder skal for at kunne betragtes som holddriftsarbejder indgå i turnusordningen mindst 6 gange inden for 6 uger.

Holddriftsarbejde betragtes som fuldtidsarbejde, således at den normale arbejdstid ved holddriftsarbejde, jf. stk. 4 svarer til den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 6 Særlige arbejdstidsbestemmelser

Arbejdstiden skal forholdsmæssigt reduceres ved søgnehellidage, feriedage eller overenskomstmæssige fridage.

Stk. 7

Ved tilrettelægning af arbejdsplanen skal der på bedst mulig måde gives medarbejderne weekendfrihed.

Stk. 8 Afbrydelse, omlægning eller overflytning

Ved afbrydelse, omlægning af holddriftsarbejde tilrettelagt over en tur-nusperiode eller overflytning, jf. stk. 9 skal der ske en opgørelse af hver enkelt medarbejders arbejdstid i forhold til normeret arbejdstid i henhold til stk. 4-7 i lønningsperioden.

Manglende tid afregnes med sædvanlig betaling for timelønsarbejde ekskl. alle andre tillæg og overskydende tid betales med overarbejdsbetaling begyndende med laveste satser.

Stk. 9

Overflyttes en medarbejder fra et skift til et andet, og det ikke er en følge af en fastlagt turnusplan, betales et engangsbeløb pr. gang i anledning af overflytning. Beløbet udgør fra begyndelsen af den lønning, hvori indgår:

1. maj 2025	247,95 kr.
1. marts 2026	256,65 kr.
1. marts 2027	265,60 kr.

Ved tilbageflytning til det oprindelige hold inden for 6 uger eller ved flytning til dagarbejde ydes ingen ekstra betaling.

Stk. 10 Arbejdsdøgnet

I forbindelse med holddriftsarbejde regnes døgnet fra kl. 06.00 til kl. 06.00 eller fra normal arbejdstids begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste morgen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Stk. 11 Tillæg for holddriftsarbejde

For holddriftsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage betales fra kl. 18.00 til kl. 06.00 følgende timetillæg fra begyndelsen af den lønning-suge, hvori indgår:

1. maj 2025	46,50 kr.
1. marts 2026	48,10 kr.
1. marts 2027	49,80 kr.

For holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnet afslutning samt på søgnehellidage og overenskomstmæssige fridage betales følgende timetillæg fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	110,30 kr.
1. marts 2026	114,15 kr.
1. marts 2027	118,15 kr.

Der skal ikke herudover ydes overarbejdsbetaling.

Det kan lokalt aftales, at betalingerne påbegyndes og afsluttes indtil 8 timer tidligere end anført. Afsluttes f.eks. søndagsdøgnet søndag aften kl. 22.00, betales tillæg i henhold til stk. 11 fra dette tidspunkt.

Stk. 12 Overarbejde

Ved overarbejde på de tidspunkter, hvor der ydes holddriftstillæg, jf. stk. 11 og 12 betales foruden overtidsbetaling det til tidspunktet svarende holddriftstillæg.

Stk. 13 Arbejde på eller forskydning af fridage

Kan en erstatningsfridag for arbejde på søgnehellidage samt overenskomstmæssige fridage, jf. stk. 6 ikke gives, skal der for arbejde på søgnehellidagen eller den overenskomstmæssige fridag betales et ekstra timetillæg fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	109,65 kr.
1. marts 2026	113,50 kr.
1. marts 2027	117,45 kr.

Samme tillæg ydes også, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehellidag, og der ikke kan gives en erstatningsfridag.

Stk. 14

Forskydes en vagtlistefridag, uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan, betales følgende timetillæg fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	32,80 kr.
1. marts 2026	33,95 kr.
1. marts 2027	35,15 kr.

En vagtlistefridag kan højst forskydes i en periode på 4 uger, medmindre andet aftales lokalt.

Stk. 15

Inddrages en vagtlistefridag, der falder på en hverdag, betales arbejde på denne dag med overenskomstmæssig ekstra betaling for arbejde på en tilsikret hverdagsfridag.

Lokalaftaler

Udover de i denne paragraf nævnte bestemmelser, er der adgang til at træffe lokalaftaler under hensyntagen til virksomhedens særlige forhold om lægning af arbejdstid, holdskifte og spisepauser samt udjævning af betalingerne over en periode. Sådanne aftaler skal indgås skriftligt.

§ 19 Offshore arbejde

Den mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne indgåede rammeaftale for arbejde offshore på mobile og stationære platforme, som denne fremstår pr. dags dato vedrørende arbejdstid, lønforhold, rejse- og ventetid, kost og logi og ferie, er også gældende for DIO III's medlemmer.

KAPITEL 5. LØNFORHOLD

§ 20 Lønninger

Mindstebetalingssatsen til voksne medarbejdere udgør pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori indgår:

1. maj 2025	139,85 kr.
1. marts 2026	143,35 kr.
1. marts 2027	146,85 kr.

§ 21 Generelt

Stk. 1 Lønfastsættelse

Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at der kan og skal ske afvigelser fra overenskomstens mindstebetalingssats, idet der er tale om et "bevægeligt" lønsystem, og at der er en vis lønspredning i den enkelte virksomhed.

Stk. 2

Der skal således tages hensyn til medarbejderes dygtighed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen, lige som lønnen må påvirkes af, at der ikke eller kun i forsvindende grad er adgang til akkord eller andre præstationsbestemte aflønningsformer. Endvidere skal der tages hensyn til arbejdets krav til udøveren, herunder også særlige gener, der er forbundet med udførelsen af arbejdet.

Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der følger af eventuelle stigninger på søgnehellighed- og feriefridagsopsparingen, i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.

Stk. 3

Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen uden indblanding fra organisationernes side. Tillidsrepræsentanten kan tilkaldes som bisidder ved forhandlingerne.

Stk. 4

Der udarbejdes efter ønske et referat over forhandlingerne.

Stk. 5

Forhandling om regulering af den individuelle løn kan foretages én gang pr. overenskomstsår.

Stk. 6

Hvor de lokale parter ønsker at forhandle lønnen kollektivt, kan der lokalt træffes aftale herom. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant, forestår tillidsrepræsentanten forhandlingerne.

Stk. 7

Med henblik på bedst muligt at kunne understøtte sine kolleger i forbindelse med indgåelse af aftaler om løn efter El-Overenskomstens § 20 kan tillidsrepræsentanten anmode om at få belyst virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Stk. 8 Misforhold som helhed

Organisationerne har påtaleret i henhold til regler for faglig strid i de tilfælde, hvor misforhold som helhed skønnes at være til stede.

Stk. 9

Parterne er enige om, at det er en betingelse for, at der overhovedet kan foreligge et misforhold som helhed blandt andet er, at den enkelte virksomheds lønniveau er væsentligt lavere end lønniveauet på sammenlignelige virksomheder i branchen. Parterne er enige om, at det ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at statuere misforhold, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra den generelle gennemsnitsløn inden for branchen. Det er en forudsætning, at der er tale om sammenlignelige virksomheder inden for samme branche og geografi.

Stk. 10 Behandling af uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser om hvorvidt der foreligger et misforhold kan behandles efter de fagretlige regler i kapitel 13 med ligefrem bevisbyrde. En eventuel fagretlig sag kan indledes på baggrund af forholdene på en igangværende byggeplads.

Stk. 11

Under organisationsmødet søger parterne at nå til enighed om, hvorvidt der er tale om et misforhold og et eventuelt niveau herfor. Hvis parterne når til enighed, kan sagen afsluttes.

Stk. 12

Såfremt det under den fagretlige sagsbehandling ikke er muligt at opnå enighed om misforhold, kan sagen videreføres for en faglig voldgift, der tager stilling til, hvorvidt der er tale om et misforhold - og i det omfang det aftales - et eventuelt niveau over misforholdet.

Stk. 13

Et konstateret misforhold skal på begæring herom efter følgende gøres til genstand for lokal forhandling.

Stk. 14

Såfremt der er fastslået et misforhold, kan parterne ved fagretlig forhandling søge at nå til enighed om, hvordan misforholdet kan bringes til ophør. En eventuel uenighed om lønfastsættelse kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

Hvor arbejdet ikke kan udføres i akkord efter priskuranterne eller efter aftale om blandet akkord eller anden form for akkordaftale, betales et produktivitetsfremmende servicetillæg.

Servicetillæg

Tillægget udgør pr. time	12,70 kr.
--------------------------	-----------

Servicetillægget vil være at modregne i et eventuelt personligt tillæg. Servicetillægget kan ikke betales ved timelønstimer i forbindelse med akkordarbejde, af hvad art det end måtte være.

Forbundet har påtaleret i overensstemmelse med regler for behandling af faglig strid, hvis det skønner, at der opstår misforhold med hensyn til de personlige lønninger.

Stk. 15

Hvis der aftales månedsløn udbetales lønnen ved udgangen af måneden.

§ 22 Lønsedler

Stk. 1

I forbindelse med lønudbetaling skal anvendes lønsedler, hvor følgende oplysninger som minimum er specificerede:

- Virksomhedens CVR-nummer
- Timelønsarbejde
- Akkordarbejde/overskud
- Overarbejde
- Løn under sygdom
- Ferie- og særlig lønopsparing
- Kørselsgodtgørelse
- ATP
- Pension
- Godtgørelse for 1. 2. og 3. ledighedsdag

Stk. 2 Elektroniske lønsedler

Virksomheden kan med frigørende virkning aflevere lønsedler, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks eller via e-mail.

Stk. 3

Såfremt virksomheden vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

KAPITEL 6. AKKORDARBEJDE

§ 23 Regler for akkordarbejde - ikke-permanente arbejdspladser

Stk. 1 Akkord m.m.

Hvor der forekommer akkorder, bonusordninger, produktionstillægsordninger og produktivitetsfremmende lønsystemer i øvrigt, er der højst adgang til ændringer af betalingsgrundlaget en gang pr. overenskomstsår.

Stk. 2

DIO III og Dansk El-Forbund anbefaler, at der på ikke-permanente arbejdspladser i bygge- og anlægsområdet anvendes akkord eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer, der kan fastsættes ved forhandling i den enkelte virksomhed.

Stk. 3

Krav om akkord skal fremsættes skriftligt 6 arbejdsdage efter påbegyndelsen af det arbejde, hvor akkord ønskes.

Stk. 4

Når en repræsentant for medarbejderne over for virksomheden eller dennes repræsentant fremsætter krav om akkord, skal virksomheden svare skriftligt herpå inden 6 arbejdsdage.

Stk. 5

Opnås ikke enighed om, hvorvidt et arbejde skal udføres på akkord eller ej, står det parterne frit at lade spørgsmålet afgøre efter de fagretlige regler.

Stk. 6

Beslutter voldgiftsretten, at arbejdet skal udføres i akkord, henvises spørgsmålet om betalingen herfor til forhandling mellem parterne. Opnås herved ikke enighed, fastsætter voldgiftsretten betalingen for arbejdet.

Stk. 7

Beslutter voldgiftsretten, at arbejdet skal udføres i timeløn, fastsættes denne i henhold til overenskomstens § 19 og § 20.

Stk. 8

Virksomheden kan dog i alle tilfælde, hvor hensynet til arbejdets tarv kræver det, eller andre særlige forhold gør sig gældende, forlange arbejdet udført som timelønsarbejde efter foranstående regler.

KAPITEL 7. PENSION

§ 24 Pension og sundhedsordning

Stk. 1

Virksomheden betaler pension for voksne medarbejdere, som i 6 måneder har arbejdet under en overenskomst mellem forbundene i Danske Byggefag og DIO III eller Tekniq, eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde.

Stk. 2

Med virkning fra den 1. juni 2023:

Pensionsbidraget udgør 12 % af medarbejderes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdaysbetaling. Medarbejderen betaler 2 % af bidraget, og virksomheden betaler 10 % af bidraget.

Med virkning fra den 1. maj 2025:

Pensionsbidraget udgør 13 % af medarbejderens ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdaysbetaling. Virksomheden betaler 11 % og medarbejderen betaler 2 %.

I tilfælde, hvor der lokalt er aftalt et arbejdsgiverbidrag, der er højere end overenskomstens for de af overenskomsten omfattede medarbejdere, reguleres dette tilsvarende med 1 pct.-point.

Stk. 3

Der er mulighed for den enkelte til at forhøje bidraget.

Stk. 4

Der beregnes pension af sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til overenskomstmæssig pension. Arbejdsgiverens bidrag og medarbejderens eget bidrag beregnes af sygeferiegodtgørelsen og indbetales til pensionsselskabet.

Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren ud over sygeferiegodtgørelse. Medarbejderens andel fradrages i feriegodtgørelsen inden endelig afregning af denne.

Stk. 5

Der beregnes pension af feriegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til pension, jf. El-Overenskomsten § 24. Pension af feriegodtgørelse omfattet af en feriegarantiordning beregnes i takt med at feriegodtgørelse optjenes. Det er således uden betydning, at feriegodtgørelsen først beskattes, når den udbetales til medarbejderen.

Stk. 6 Indbetaling af pensionsbidrag

Parterne er enige om, at virksomhederne indbetaler medarbejdernes andel og foretager en samlet indbetaling til PensionDanmark. Pensionsbidraget skal indbetales senest den 10. i måneden efter, det er indtjent. Der henvises i øvrigt til vejledningen fra PensionDanmark.

Stk. 7 Overførsel af pensionsdepot fra PensionDanmark

Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at når en arbejdsmarkedspensionsordning eller en firmapensionsordning bliver overført til en anden pensionsordning ved jobskifte, kan der kun ske overførsel til en anden obligatorisk pensionsordning, fx overenskomstbaserede eller firmapensionsordninger, der ikke er oprettet individuelt af den enkelte person, og hvor pensionsordningen normalt ikke kan tilbagekøbes, så midlerne bliver i en pensionsordning.

Der kan dog ske overførsel til en privat ordning, hvis medlemmet er blevet selvstændig erhvervsdrivende og de sidste 12 måneder forud for overførslen ikke har haft arbejdsmarkedsbidragspligtig lønmodtagerindtægt på mere end 60.000 kr.

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov**Stk. 8**

Under de 10 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder.

	pr. time	pr. måned
Arbejdsgiverbidrag	18,45 kr.	2.957,00 kr.
Arbejdstagerbidrag	3,69 kr.	592,00 kr.
samlet bidrag	22,14 kr.	3.549,00 kr.

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.

Dette gælder dog ikke sociale forældre, der har fået overdraget orlov efter § 29 stk. 12.

Stk. 9 Sundhedsordning

Virksomheder, der ikke i forvejen har en sundhedsordning, der er godkendt af organisationerne, etablerer en sundhedsordning i PensionDanmark.

Bidraget udgør 0,15 % af den ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling og betales af virksomheden sammen med pensionsbidraget.

Sundhedsordningen skal indeholde telefonrådgivning, hvis medarbejderen har brug for krisepsykologhjælp, misbrugsrådgivning eller en guide til sundhedsvæsenet.

Herudover skal ordningen indeholde behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor for problemer i led, muskler og sener, der er opstået i forbindelse med arbejdet samt hurtig diagnose.

Virksomhederne kan - efter forud indhentet godkendelse af parterne - frigøre sig fra PensionDanmark Sundhedsordning med et varsel på 3 måneder under forudsætning af, at virksomhederne etablerer en ordning, der mindst svarer til PensionDanmark Sundhedsordning.

KAPITEL 8. SYGDOM, BARNS 1. SYGEDAG M.V.

§ 25 Sygdom og tilskadekomst

Stk. 1

Virksomheden betaler sædvanlig løn ved tidlønsarbejde under sygdom i indtil 10 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag.

Virksomheden betaler sædvanlig løn ved tidlønsarbejde under fravær på grund af tilskadekomst i indtil 11 uger, regnet fra 1. hele fraværsdag.

Stk. 2

Ved yderligere sygefravær indenfor 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværspæriodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværspæriode.

Hvis medarbejderen indenfor 14 kalenderdage fra første fraværsdag i den efterfølgende fraværspæriode oplyser, at sygefraværet skyldes anden sygdom end under den første fraværspæriode, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den seneste fraværspæriode. Arbejdsgiveren kan anmode om lægelig dokumentation. I givet fald påhviler det arbejdsgiveren at afholde udgiften hertil.

Stk. 3

Det er en betingelse, at medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 3 måneder, og at medarbejderen opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til dagpenge fra virksomheden.

Stk. 4

Kravet om anciennitet gælder ikke ved fravær på grund af tilskadekomst i virksomheden under udførelsen af arbejdet.

Stk. 5

Lærlinge har optjent 3 måneders anciennitet hvis de - efter endt uddannelse - fortsætter i samme virksomhed.

Stk. 6

Bliver medarbejderen uarbejdsdygtig på grund af sygdom, eller sker der et ulykkestilfælde i løbet af arbejdsdagen, betaler virksomheden medarbejderens sædvanlige timeløn ved tidlønsarbejde for resten af dagen.

Stk. 7

Hvis der er indgået en aftale i henhold til sygedagpengelovens § 56, betaler virksomheden alene sygedagpenge til medarbejderen i henhold til dagpengelovens regler.

§ 26 Barns 1. sygedag og frihed ved barns 2. sygedag samt lægebesøg

Stk. 1

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af syge hjemmевærende barn/børn under 14 år.

Stk. 2

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag.

Hvis barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen af den grund må forlade arbejdet, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Stk. 3

Der ydes betaling med samme sats som ved sygdom.

Stk. 4

Det er dog en forudsætning, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

Stk. 5

Hvis barnet fortsat er sygt efter den 1. hele sygedag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til yderligere 2 fridage. Denne fridag affholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin særlige lønopsparing i det omfang, der er dækning på kontoen.

Stk. 6

Med virkning fra 1. maj 2020 har medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 1 måneds anciennitet, endvidere ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

Medarbejdere der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt.

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin særlig lønopsparingskonto i det omfang, der er dækning på kontoen.

§ 27 Børns hospitalsindlæggelse

Stk. 1

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år.

Stk. 2

Friheden gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Stk. 3

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Stk. 4

Der ydes betaling med samme sats som ved sygdom.

§ 28 Børneomsorgsdage, børnebørns-omsorgsdage og ledsagelse af nærtstående

Stk. 1

Medarbejdere og ansatte under uddannelse, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset

hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Stk. 2

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Stk. 3

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan - efter begæring herom - få udbetalt et beløb fra sin særlig lønopsparingskonto.

Stk. 4

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, har ret til to børnebørns-omsorgsdage pr. ferieår. Reglen vedrører børnebørn under 14 år. Medarbejderen kan højst afholde to børnebørns-omsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børnebørn medarbejderen har.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyn til virksomhedens tarv.

Dagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra særlig lønopsparing, forudsat der er dækning på kontoen.

Stk. 5

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 6 måneders anciennitet, har ret til to dages frihed pr. ferieår til at ledsage nærtstående ved akutte nødstilfælde og til planlagte helbredsconsultationer, behandlinger og møder med offentlig myndighed. Retten til frihed gælder, såfremt medarbejderens deltagelse er påkrævet. Medarbejderen kan højst afholde to dages frihed pr. ferieår, uanset hvor mange nærtstående medarbejderen har.

I forbindelse med kritisk sygdom eller udredning herfor har medarbejderen, udover ovenstående, ret til frihed til at ledsage nærtstående i op til 5 dage pr. ferieår. Yderligere fravær kan efter omstændighederne aftales mellem medarbejderen og virksomheden.

Medmindre, der er tale om et akut nødstilfælde, placeres friheden efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Nærtstående omfatter i denne bestemmelse forældre og ægtefælle/samlever.

Når medarbejderen er blevet bekendt med, at ledsagelse af en nærtstående er påkrævet, skal medarbejderen straks meddele virksomheden dette skriftligt.

Dagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskudsbeløb fra særlig lønopsparing, forudsat der er dækning på kontoen.

§ 29 Barsel

Stk. 1 Graviditetsorlov/barselorlov

Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 10 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselorlov til mor).

Stk. 2

Til adoptanter betales løn under barsel i 10 uger fra barnets modtagelse.

Stk. 3 Fædreorlov/medmødreorlov

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov/medmødreorlov.

Stk. 4 Forældreorlov

Under samme betingelser yder virksomheden betaling under forældreorlov i indtil 24 uger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2025: 26 uger).

Stk. 5

Af disse uger har den forælder, der afholder barselorloven efter stk. 1 (mor) ret til at afholde 9 uger, og den anden forælder har ret til at afholde 10 uger. Herudover er der ret til yderligere 5 deleuger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2025: 7 deleuger).

Stk. 6

De 5 deleuger (for børn født/modtaget pr. 1. juni 2025: 7 deleuger) kan frit deles mellem forældrene.

Stk. 7

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.

Stk. 8

Ugerne skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen, og kan således også afholdes inden for de første 10 uger.

Stk. 9

Medmindre andet aftales skal orlov med løn varsles med 3 uger.

Stk. 10

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales.

Stk. 11 Sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer

For børn født eller modtaget den 1. juni 2025 eller senere gælder følgende:

Stk. 12

Til en social forælder, der har fået overdraget orlov fra barnets mor og/eller den anden forælder efter reglerne i barselslovens § 23 b, betaler virksomheden løn efter § 29, stk. 16.

Stk. 13

Til et nærtstående familiemedlem, der har fået overdraget orlov fra barnets mor og/eller den anden forælder efter reglerne i barselslovens § 23 c, betaler virksomheden løn efter overenskomstens § 29, stk. 16.

Stk. 14

Orloven afholdes under samme betingelser som orlov efter overenskomstens § 29, stk. 4 – 10, og det er en forudsætning for retten til løn, at den sociale forælder eller nærtstående familiemedlem har fået overdraget retten til barselsdagpenge og i øvrigt opfylder betingelserne i overenskomstens § 29.

Stk. 15 Manglende overholdelse af varsling af orlov

Hvis barselslovens frister for varsling af orlov ikke overholdes, kan den ønskede orlov først påbegyndes ved udløbet af de angivne frister regnet fra varslingens afgivelse, medmindre andet aftales.

Stk. 16 Betaling under orlov

Betalingen under de ovennævnte orlovsperioder svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 225,00 kr. pr. time.

Stk. 17

Løn under orlov beregnes som medarbejderens forventede indtægtsstab pr. arbejdstimer inklusiv systematisk forekommende genetillæg i orlovsperioden.

Stk. 18

Hvis det forventede indtægtstab pr. arbejdstimer ikke kendes, beregnes løn under orlov på grundlag af indtjeningen de sidste 13 uger før orlovens begyndelse. I indtjeningen indgår systematisk forekommende genetillæg, men ikke uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer. Eventuelt akkordoverskud i 13-ugers perioden indgår forholdsmæssigt med de timer, der relaterer sig til akkordoverskuddet.

Stk. 19

Hvis det præsterede antal arbejdstimer i forudgående 13-ugers periode ikke kendes, beregnes timetallet på grundlag af en arbejdstid på 37 timer om ugen.

Stk. 20 Refusion

Det er en forudsætning for betalingen, at medarbejderen har ret til barselsdagpenge i perioden, og at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Stk. 21 Eksisterende ordninger

Alle eventuelt eksisterende ordninger med virksomhedsbetaling ved barselsorlov kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel.

Ovenstående regler kan vises på følgende måde:

Fravær med fuld løn	Mor	Den anden forælder	Den sociale forælder	Nærtstående familiemedlem
Fravær før forventet	4 uger	0 uger	0 uger	0 uger

fødselstids- punkt:				
Fravær efter fødsel: Første 10 uger efter fødsel	10 uger	2 uger	8 uger	0 uger
Fravær efter fødsel: Resterende uger skal bruges inden 52 uger	9 uger*	10 uger*	10 uger	10 uger
Til fri fordeling: Skal bruges inden 52 uger	5 uger (pr. 1. juni 2025: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2025: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2025: 7 deleuger) (deles med de andre forældre)	5 uger (pr. 1. juni 2025: 7 deleuger) (deles med soloforælderen)
Samlet set:	4 uger før forventet fødsel og op til 24 uger (pr. 1. juni 2025: 26 uger) efter fødsel	Op til 17 uger (pr. 1. juni 2025: 19 uger) efter fødsel	Op til 23 uger (pr. 1. juni 2025: 25 uger) efter fødsel	Op til 15 uger (pr. 1. juni 2025: 17 uger) efter fødsel

*Kan også afholdes inden for de første 10 uger.

Efter barnets modtagelse har adoptanter ret til samme fravær med løn som mor/den anden forælder. Der er ikke ret til løn før modtagelsen.

KAPITEL 9. FERIE- OG SØGNEHEL- LIGDAGSREGLER

§ 30 Optjening af ferie

Nedenstående regler om ferie gælder fra 1. september 2020 i forbindelse med den nye ferielovs ikrafttræden.

Stk. 1

Retten til betalt ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse i ferieåret (1. september til 31. august).

Stk. 2

Ved ansættelse i kortere tid end én måned, sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog maks. 2,08 dage

Stk. 3

Ved beregning af feriedage medregnes fraværperioder, hvor virksomheden betaler sygeferiegodtgørelse, hvor virksomheden betaler overenskomstmæssig løn under sygdom, barsel/adoption, efteruddannelse, overenskomstmæssige fridage og barns første sygedag.

Stk. 4

Ferien holdes i hele dage, hvorfor der rundes op eller ned til nærmeste hele antal dage.

Stk. 5

Har en medarbejder ikke optjent fuld ferieret (25 feriedage) med feriegodtgørelse eller løn, har medarbejderen ret til at få antallet af feriedage suppleret op til fuld ferieret, uden at der hertil er knyttet en ret til feriegodtgørelse eller løn.

§ 31 Afholdelse af ferie

Stk. 1

Ferie holdes i ferieafholdelsesperioden, som omfatter ferieåret (1. september til 31. august), hvori ferien optjenes og de efterfølgende 4

måneder fra ferieårets udløb til kalenderårets udløb, dvs. fra 1. september til 31. december i det følgende kalenderår.

Stk. 2

Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Stk. 3

Hvis ferien holdes i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning.

Stk. 4

Der kan lokalt træffes aftale om, at ferie afholdes i timer. En sådan aftale skal være skriftlig.

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage indgår forholdsmæssigt.

Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage.

Stk. 5 Hovedferie

Medarbejderen har ret til at holde mindst 15 dages optjent betalt ferie i sammenhæng i perioden 1. maj til 30. september (hovedferieperioden).

Stk. 6

Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

Stk. 7

Det kan lokalt aftales, at hovedferien afvikles i sammenhæng uden for ferieperioden. Mindst 10 dage skal dog holdes i sammenhæng.

Stk. 8 Restferie

Medarbejderen har ret til at holde øvrige feriedage i sammenhæng af mindst 5 hverdage. Hvis de øvrige feriedage udgør mindre end 5 feriedage, skal disse feriedage gives i sammenhæng. Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan de øvrige feriedage dog gives som enkelte feriedage.

Stk. 9 Lægning af ferie

Virksomheden fastsætter efter forhandling med medarbejderne, hvornår ferien skal holdes.

Stk. 10

Medarbejdernes ønske om feriens placering skal så vidt muligt imødekommes, herunder ønsket om at hovedferien holdes i medarbejderens barns skolesommerferie.

Stk. 11

Virksomheden skal så tidligt som muligt give medarbejderne meddelelse om, hvornår ferien skal holdes, dog skal hovedferien varsles senest 3 måneder, før hovedferien skal begynde, og restferien skal varsles senest 1 måned, før restferien begynder, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Stk. 12 Flytning af ferie

Virksomheden kan ændre tidligere fastlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn, gør det nødvendigt.

Stk. 13

Medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelsen.

Stk. 14

Allerede begyndt ferie kan ikke udskydes.

Stk. 15 Ferie på forskud

Der er adgang til ved lokalaftale at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt princippet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet. En sådan lokalaftale skal være skriftlig og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter de i overenskomsten gældende regler.

Det kan således aftales, at:

Medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september. Medarbejdere, der tiltræder i løbet af ferieåret, tildeles antal feriedage forholdsmæssigt.

Virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent (varsle ”ferie på forskud”). Virksomheden kan ikke varsle mere ferie, end medarbejderen kan nå at optjene inden ferieårets udløb.

Fratræder en medarbejder i løbet af ferieåret, og har medarbejderen på fratrædelsestidspunktet brugt mere ferie end optjent, kan virksomheden modregne i medarbejderens krav på løn og feriepenge.

Hvor fratrædelsen skyldes virksomhedens opsigelse, kan virksomheden ikke modregne for mere ferie, end medarbejderen kan nå at optjene inden dennes fratræden, medmindre opsigelsen skyldes medarbejderens væsentlige misligholdelse.

Hvor medarbejderen ophæver eller opsiger sit ansættelsesforhold på grund af virksomhedens væsentlige misligholdelse, kan der ikke ske modregning.

Virksomheden skal opgøre og efterbetale feriegodtgørelse til medarbejderen, hvis medarbejderen har fået udbetalt mindre feriegodtgørelse, end medarbejderen ville have fået, hvis medarbejderen ikke havde holdt ”ferie på forskud”.

For medarbejdere, der har ferie med løn, laves der feriedifferenceberegning, jf. ferielovens § 17, stk. 2, såfremt en ændring af arbejdstiden medfører, at den enkelte medarbejder har fået for lidt i løn under sin ferie på forskud.

§ 32 Sygdom og ferie

Stk. 1 Sygemelding før feriens begyndelse

Hvis en medarbejder er syg, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde ferien og eventuel ferie kan udskydes. Medarbejderen skal anmelde sygdom overfor virksomheden på normal vis. Når medarbejderen melder sig rask, skal det oplyses om medarbejderen ønsker at begynde ferien. Hvis medarbejderen ikke ønsker at begynde ferien, skal ferien varsles på ny.

Stk. 2 Sygemelding efter feriens begyndelse

En medarbejder, som bliver syg efter feriens begyndelse, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i ferieåret (1. september til 31. august). En medarbejder, som ikke har været ansat i virksomheden hele ferieåret, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Retten til erstatningsferie forudsætter, at medarbejderen har sygemeldt sig på normal vis overfor virksomheden.

Stk. 3 Raskmelding under kollektiv lukning

Hvis en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under en kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt.

Stk. 4

Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som begyndt på tidspunktet for raskmeldingen, medmindre andet aftales.

Stk. 5

Den ferie, som medarbejderen har været forhindret i at holde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet aftales.

§ 33 Overførsel af ferie

Stk. 1

Det kan lokalt aftales, at optjente og ikke afviklede feriedage udover 20 dage, overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode. I givet fald afholdes overført ferie først.

Stk. 2

Aftalen skal indgås skriftligt senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden og kan ikke omfatte flere dage, end medarbejderen har optjent i virksomheden.

Stk. 3

Parterne anbefaler, at den mellem parterne udarbejdede aftaleblanket anvendes. Der henvises til bilag 3.

Stk. 4

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden.

§ 34 Feriegodtgørelse

Stk. 1

Feriegodtgørelse udgør 12½ % af den samlede arbejds løn i ferieåret (1. september til 31. august).

Stk. 2

Virksomheden beregner feriegodtgørelse af ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb og personalegode, for hvilket der ikke indrømmes fradrag i indtægten, og som er vederlag for arbejde under ansættelsen.

Stk. 3 Beregning af sygeferiegodtgørelse

Virksomheden betaler tillige sygeferiegodtgørelse af de perioder, hvor medarbejderen var fraværende på grund af sygdom eller tilskadekomst i optjeningsåret.

Stk. 4

Sygeferiegodtgørelsen udgør 12 ½ % af den overenskomstmæssige sygeløn, som medarbejderen har oppebåret i ferieåret.

Stk. 5

Sygeferiegodtgørelse af sygefraværsperioder, hvor medarbejderen ikke har oppebåret sygeløn, udgør et fast beløb pr. arbejdsdag, jf. aftale af 1. december 1972 mellem DA og LO (nu FH).

Beløbet reguleres ved hvert kalenderårs begyndelse.

Stk. 6

Sygeferiegodtgørelsen udgør i 2023 følgende pr. arbejdsdag:

	København	Provinsen
Faglærte	217,20 kr.	202,40 kr.
Ikke-faglærte	191,40 kr.	192,45 kr.

De fastsatte beløb er pr. arbejdsdag, og betalingen er baseret på en 5-dages uge.

Stk. 7

Sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, der er omfattet af en § 56-aftale og til medarbejdere, som ved genansættelser ikke modtager overenskomstmæssig sygeløn, ydes fra første fraværdsdag.

Stk. 8

Krav om udbetaling af sygeferiegodtgørelse efter ovenstående bestemmelse må dokumenteres med gyldig lægeattest.

§ 35 Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse

Stk. 1 Indberetning og udbetaling

Virksomheden indberetter løbende feriegodtgørelse til e-Indkomst.

Stk. 2

Medarbejderen kan på www.borger.dk/feriepenge se den optjente feriegodtgørelse. Samme sted skal medarbejderen anmode om udbetaling af feriegodtgørelse.

Stk. 3

Feriegodtgørelse svarende til feriens længde udbetales til medarbejderen senest ved første lønkørsel efter anmodningen dog tidligst en måned, før ferien begynder. Forudsat medarbejderen i tide har anmodet om udbetaling af feriegodtgørelsen.

Stk. 4 Udbetaling af feriegodtgørelse uden ferie afholdes

Medarbejderen forlader arbejdsmarkedet:

Feriegodtgørelse for tidligere og løbende ferieår udbetales til medarbejderen, hvis medarbejderen forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller hvis medarbejderen fratræder i forbindelse med flytning til udlandet eller framelder sig Det Centrale Personregister.

Stk. 5 Dødsfald:

Ved medarbejderens død udbetales feriegodtgørelse til boet.

Stk. 6

Feriegodtgørelse svarende til den 5. ferieuge:

Hvis en medarbejder, der har overført ferie fratræder, inden al overført ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for resterende overførte feriedage. Ved ferieårets udløb (31. august) kan det lokalt aftales, at optjent feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse ud over 20 dage, som ikke er afholdt eller aftalt overført, udbetales før ferieafholdelsesperiodens udløb. Medarbejderen skal skriftligt erklære, at feriegodtgørelsen vedrører ferie ud over 20 dage.

Feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse for optjent ferie ud over 20 dage, som ikke er afholdt, aftalt overført eller udbetalt før ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales af virksomheden efter ferieafholdelsesperiodens udløb, hvis medarbejderen har været ansat på fuld tid i samme virksomhed i hele ferieafholdelsesperioden.

Stk. 7 Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieafholdelsesperiodens udløb

Uhævet feriegodtgørelse for fratrådte medarbejdere:

Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af medarbejderen inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieafholdelsesperioden, udbetales af virksomheden efter anmodning fra medarbejderen.

Stk. 8

Udbetaling af feriegodtgørelse ved sygdom og barsel:

Hvis en medarbejder er afskåret fra at holde ferie på grund af egen sygdom, orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udløbet af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, kan feriegodtgørelsen udbetales til medarbejderen.

§ 36 Særlige bestemmelser

Stk. 1 Uoverdragelighed

Retten til ferie og feriebetalning kan ikke gyldigt overdrages og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.

Stk. 2 Forældelse af feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden 5 år efter udløbet af den ferieafholdelsesperiode, i hvilken ferien skulle være holdt eller kan udbetales, forældes og tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, medmindre medarbejderen søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at rette henvendelse til direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Stk. 3 Afkald på ferie

En medarbejder kan ikke ved aftale give afkald på ret til ferie, feriegodtgørelse, eller løn under ferie.

Stk. 4 Modregning og tilbageholdelse

Virksomheden kan modregne i medarbejderens feriegodtgørelse løn under ferie og ferietillæg, hvis medarbejderen har begået et retsstridigt forhold under ansættelsen i virksomheden, som har medført et forfaldent og dokumenteret modkrav fra virksomheden, og medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold eller forholdet er fastslået ved en retsafgørelse.

Virksomheden kan holde et beløb svarende til modkravet tilbage, til sagen er afgjort, hvis virksomheden har anlagt civilt søgsmål, indledt fagretlig behandling, eller medarbejderen er anmeldt til politiet eller sigtet for forholdet.

Stk. 5 Arbejde i ferien

Hvis en medarbejder påtager sig arbejde mod vederlag under ferie, kan direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kræve medarbejderens feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg for hele eller en del af ferien udbetalt til feriefonden.

Stk. 6 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser om reglerne om ferie behandles efter gældende fagretlige regler.

Stk. 7 Feriepengegaranti

Organisationerne er enige om, at feriebetalingen er en del af vedkommende medarbejders løn, og i mangel af ydelser af feriegodtgørelse efter forgæves påkrav, garanterer DIO III for feriebeløbets betaling.

Dette gælder dog kun for beløb optjent indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor DIO III meddeler forbundet, at medlemsforholdet er ophevet eller konkurs indtrådt.

Udbetalingen foretages til Dansk El-Forbund, når DIO III fra Dansk El-Forbund modtager forfaldent krav – dokumentation for indtjeningen. Dansk El-Forbund afregner herefter med sit/sine medlem(mer).

I tilfælde, hvor DIO III udreder feriebetaling, er Dansk El-Forbund pligtig til på dets medlemmers vegne, at transportere den pågældende fordring til DIO III.

Stk. 8

Organisationerne er enige om, at feriepengegarantiordningen benyttes af de af organisationernes medlemmer, der er beskæftiget på byggeriets område under DIO III. Såfremt en virksomhed ønsker at

benytte FerieKonto, kan dette finde sted. I givet fald skal virksomheden skriftligt orientere medarbejderne herom, forud for overgangen til FerieKonto.

§ 37 Uhævet feriegodtgørelse

Medmindre der er aftalt en godkendt feriefond, skal feriegodtgørelse, der ikke er hævet inden udgangen af ferieafholdelsesperioden, indenfor hvilket ferien skulle have været holdt, tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond.

§ 38 Særlig lønopsparing (Søgnehelligdage-, feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage)

Stk. 1 Opsparing

Særlig lønopsparing (Søgnehelligdage-, feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage) er sammensat på følgende måde:

	Søgnehelligdag- og feriefridagsopspa- ring	Fritvalgs- delen	Særlig lønop- sparing
1. marts 2024	9,90 %	+ 5 %	14,90 %
1. marts 2026	9,90 %	+ 6 %	15,90 %
1. marts 2027	9,90 %	+ 7 %	16,90 %

Særlig lønopsparing til at betale søgnehelligdage, feriefridage og fritvalgsdelen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2024 indgår 14,90 % af medarbejderens ferieberettigede løn, herunder af den overenskomstmæssige sygeløn.

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2026 indgår, stiger søgnehelligdags- og feriefridagsbetalingen til	15,9 %
--	--------

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2027 indgår, stiger søgnehelligdags- og feriefridagsbetalingen til	16,90 %
--	---------

Feriegodtgørelse af særlig lønopsparring er indeholdt i beløbet.

Stk. 2 Betaling

Den henlagte opsparring udbetales dels som et forskudsbeløb i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag og feriefridag.

Medarbejderen kan derudover vælge at få udbetalt et beløb fra søgnehelligdagsopsparringen i forbindelse med børneomsorgsdage, barnets 2. hele sygedag, lægebesøg i forbindelse med børns sygdom, senior-dage eller i forbindelse med fritid.

Virksomheden og medarbejderen kan også aftale, at indestående på fritvalgsdelen kan udbetales som et éngangsbeløb.

Virksomheden og medarbejderen kan lokalt aftale, at fritvalgsdelen af søgnehelligdags- og feriefridagsbetalingen løbende kan udbetales sammen med den almindelige løn. Det er en forudsætning for en sådan individuel aftale, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderen er blevet opfordret til at træffe et valg.

Et eventuelt restbeløb udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto.

Stk. 3 Forskud

Forskudsbeløbet pr. dag udgør 1.300 kr. til voksne medarbejdere. Med virkning fra den lønningsuge hvor 1. maj 2024 indgår, udgør forskudsbeløbet per dag 1.500 kr.

Som ”helligdage” regnes:

Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, , Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag, 1. maj, og Grundlovsdag.

Forskudsbeløbene udbetales på søgnehelligdage, der falder på f.eks. frilørdage eller hverdagsfridage, men ikke når de falder på søndage.

Virksomheden og medarbejderen kan aftale andre forskudsbeløb end nævnt ovenfor.

Stk. 4 Udbetaling af forskud

Udbetaling af forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgnehelligdage eller, feriefridage ligger.

Hvis ferie eller lukning hindrer udbetaling på dette tidspunkt, udbetales forskudsbeløbene nærmest følgende lønudbetalingsdag.

Stk. 5 Ret til forskud

Medarbejderen har straks ved ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte opsparring og de i stk. 3 nævnte forskudsbeløb.

For feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage kan der dog ikke udbetales større forskudsbeløb end der til enhver tid står på særlig lønopsparing.

Virksomheden og medarbejderne bør sikre sig, at der fortsat er adgang til at holde søgnehelligdage og feriefridage med de i stk. 3 nævnte forskud.

For søgnehelligdage forudsættes der at være dækning for, at beløbene kan modregnes i tilgodehavende løn ved medarbejderens eventuelle fratræden.

Stk. 6 Restbeløb

Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen opgøres hvert år sammen med afslutningen af lønningsregnskabet for 52. lønningsuge og samtidig med skatteopgørelsen.

Et overskud på kontoen udbetales senest den første lønudbetalingsdag i januar, medmindre medarbejderen inden 30. november har fremsat ønske om, at restbeløbet - eller en del heraf - indbetales som ekstraordinært pensionsbidrag.

Forskudsbeløb for 1. januar henregnes til særlig lønopsparing for det foregående kalenderår.

Eventuelt underskud på kontoen er gæld til virksomheden, der kan modregnes i tilgodehavende løn.

Stk. 7 Fratrædelse

En medarbejder, som skifter arbejdssted, får ved fratrædelsen fra virksomheden afregnet eventuelt over-/underskud på kontoen.

Stk. 8 Arbejde på søgnehelligdag

Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstnæssig betaling krav på forskudsbeløb i henhold til nærværende aftale.

§ 39 Seniorordning

Stk. 1 Optjening

Op til 5 år før det kalenderår, hvor medarbejderen kan gå på folkepension, kan virksomheden og medarbejderen skriftligt aftale, at af pensionsbidraget på 13 % jf. § 24 kan op til 11 % indsættes på medarbejderens Særlig lønopsparingskonto.

Stk. 2 Afholdelse

I de kalenderår, hvor søgnehelligdagsgodtgørelsen optjenes, kan det endvidere aftales at reducere arbejdstiden eller afholde ekstra seniorfridage. Antallet af seniorfridage må dog ikke betyde, at særlig lønopsparing går i underskud.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 31. december give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende kalenderår, og i så fald, hvor stor en del af pensionsbidraget, medarbejderen ønsker at indsætte på særlig lønopsparing.

Stk. 3 Seniorordningens første år

Ved seniorordningens første år, sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Stk. 4 Placering

Placeringen af ekstra seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som gælder for lægning af restferie.

Stk. 5 Forskudsbetaling

Seniorforskud udbetales efter bestemmelserne i henhold til bestemmelserne i § 36, stk. 2-6. Seniorfridage kan dog holdes uden forskud.

Stk. 6 Udbetaling af pensionsbidrag

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid, kan det konverterede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen. Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Stk. 7 Medarbejdere på folkepension

For at give medarbejdere, som er på folkepension, mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at arbejde i begrænset omfang eller arbejde lejlighedsvis, kan der indgås en skriftligt individuel aftale mellem virksomheden og medarbejderen om denne ansættelsesvilkår, herunder om følgende:

- Nedsættelse af arbejdstiden
- Medarbejderen kan træffe valg om at undlade indbetaling til pension således, at virksomhedens bidrag i stedet løbende udbetales som løn.

Stk. 8 Dødsfald

Ved dødsfald tilfalder den opsparede søgnehelligdags-/feriefridagsbetaling afdødes bo.

Stk. 9 Garanti

DIO III garanterer for søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling efter de samme regler, som gælder for feriegodtgørelse, såfremt medarbejderen alene har søgnehelligdags- og/eller feriefridagsbetaling til gode ved sin fratrædelse.

KAPITEL 10. SAMARBEJDET

§ 40 Tillidsrepræsentantsregler

Stk. 1 I Valg af tillidsrepræsentant

For hver virksomhed vælger de der beskæftigede medarbejdere og lærlinge af deres midte en tillidsrepræsentant, som skal være deres talsmand over for virksomheden eller dennes repræsentant. Lærlinge er ikke valgbare.

For større virksomheders vedkommende kan der, når der lokalt er enighed herom, vælges tillidsrepræsentanter for hver værkstedsafdeling og arbejdsplads.

Stk. 2

Valget betragtes kun som gyldigt, når over en tredjedel af medarbejderne har stemt på den pågældende.

Stk. 3

Alene medarbejdere, der er medlem af Dansk El-Forbund har stemmeret.

Stk. 4

På hver af virksomhedens værkstedsafdelinger og/eller arbejdspladser med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere af deres midte en medarbejder til at være tillidsrepræsentant over for virksomheden eller dennes repræsentant. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medlemmer af forbundet. Går antallet af medarbejdere, hvor der er valgt tillidsrepræsentant, ned til 4 eller derunder, ophører tillidsrepræsentanthvervet, med mindre begge parter ønsker det opretholdt, jf. dog §40, stk. 28. På arbejdspladser med 4 medarbejdere eller derunder vælges ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. En medarbejder kan kun deltage i valg af 1 tillidsrepræsentant på den enkelte værkstedsafdeling og/eller arbejdsplads, og medregnes ikke i valggrundlaget for valg af mere end 1 tillidsrepræsentant.

Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant kan forbundets lokalafdeling drøfte lokale forhold med ledelsen.

Parterne er enige om, at valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden. Sted og tidspunkt aftales lokalt.

Stk. 5

Lærlinge kan ikke vælges til tillidsrepræsentant. Lærlinge, herunder voksenlærlinge, har valget til valg af tillidsrepræsentant i den afdeling af virksomheden, hvor de er beskæftiget på valgtidspunktet.

Stk. 6

Parterne er enige om at understrege, at der ikke må lægges hindringer i vejen for virksomhedens og medarbejdernes organisering, og at denne organisering kan lettes ved adgang til orientering til nyansatte medarbejdere.

Stk. 7 Efteruddannelse af tillidsrepræsentant

Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et kursus af 2 x 2 dags varighed. Tillidsrepræsentanter har ret til at deltage i et sådant kursus, inden for de første 18 måneder efter vedkommende er valgt.

Virksomheden yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse betaling herfor svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt.

Stk. 8 Faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Stk. 9

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Stk. 10

Medarbejderen modtager løn efter § 24 under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden.

Stk. 11

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond.

ANMÆRKNING:

Forbundet giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et tillidsrepræsentantskursus, hurtigst muligt, efter at valget har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse.

Stk. 12

Såfremt DIO III skønner, at særlige forhold gør det uhensigtsmæssigt, at der vælges tillidsrepræsentanter for medarbejderne i hver enkelt værkstedsafdeling eller for medlemmer af hvert enkelt der repræsenteret forbund, er Dansk El-Forbund indforstået med at tage en drøftelse med DIO III herom med det formål at forenkle og dermed effektivisere de lokale forhandlinger og at søge eventuelt generende faggrænser fjernet.

Stk. 13

Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet og af dette meddelt DIO III. Dog indtræder tillidsrepræsentantsbeskyttelse, når valget er meddelt virksomheden.

Stk. 14

Hvis DIO III måtte anse en eventuel indsigelse mod valg af en tillidsrepræsentant for begrundet i henhold til overenskomsten, har DIO III ret til at påtale valget over for forbundet.

Såfremt DIO III inden for 3 uger efter at have modtaget meddelelse fra forbundet om valget over for dette benytter sin nævnte ret til påtale, betragtes sagen først som afgjort, når spørgsmålet har været afsluttende fagretligt behandlet. Fagretlig behandling af sådanne spørgsmål skal i alle tilfælde ske inden for de i regler for behandling af faglig strid fastsatte tidsfrister.

Stk. 15 II. Tillidsrepræsentantens virksomhed

Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for virksomheden at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet (tilsvarende pligter påhviler virksomheden og dennes repræsentant).

Stk. 16

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, han er valgt iblandt, og kan som sådan over for virksomheden forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne.

Stk. 17

På virksomheder, hvor der ikke skal findes sikkerhedsorganisation, kan tillidsrepræsentanten rejse klage og rette henstilling til virksomheden vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål.

Organisationerne er i øvrigt enige om, at spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø bør indbringes til behandling mellem organisationerne, også hvor der findes sikkerhedsorganisation. Klager skal dog, hvor sikkerhedsudvalg findes, forinden behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation, og såfremt der ikke her findes en løsning, fremsender den klagende part gennem sin organisation begæring om organisationsmæssig behandling. Sådan mødebegæring skal være ledsaget af et referat fra behandlingen i sikkerhedsorganisationen, ligesom tillidsrepræsentanten for det omhandlede område orienteres om den fremsendte mødebegæring.

Stk. 18

Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til virksomheden en tilfredsstillende ordning, står det tillidsrepræsentanten frit at anmode sin organisation, eventuelt den lokale afdeling, om at tage sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret, idet man afventer resultatet af organisationens behandling af sagen.

Stk. 19

Tillidsrepræsentanten skal ved forestående afskedigelser bedst muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser.

DIO III er indforstået med at tage en drøftelse med forbundet om sådanne spørgsmål, når særlige forhold gør det rimeligt.

Stk. 20

Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for hans produktive arbejde.

Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser må forlade sit arbejde, skal han forud herfor træffe aftale med virksomhedens repræsentant.

Undtaget for ovenstående er, at tillidsrepræsentanten gives mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere. Formålet med mødet er at orientere om tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden og muligheden for medlemskab af organisationen. Et møde kan for eksempel etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere i virksomheden, når en virksomhed har ansat et vist antal nye medarbejdere eller med en fast frekvens.

Stk. 21

Hvis der på virksomhedens foranledning inden for virksomhedens normale arbejdstid lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, der angår virksomheden og medarbejderne, må dette ikke medføre indtægtstab for tillidsrepræsentanten.

Stk. 22

De til enhver tid fungerende tillidsvalgte på virksomheden virker til lige som tillidsrepræsentanter for de beskæftigede medarbejdere under 18 år.

ANMÆRKNING

Til afsnit II: Vedrørende hel eller delvis aflønning af tillidsrepræsentanter og fellestillidsrepræsentanter

Over for forbundet har DIO III tilkendegivet, at man ikke vil modsætte sig, at der lokalt træffes aftale om hel eller delvis aflønning af tillidsrepræsentanter eller fellestillidsrepræsentanter, hvor dette af de lokale parter findes rimeligt og hensigtsmæssigt, bl.a. under hensyntagen til det antal medarbejdere, som tillidsrepræsentanten henholdsvis fellestillidsrepræsentanten er valgt for. DIO III er i øvrigt indforstået med at tage en drøftelse med forbundet af sådanne spørgsmål, når forbundet skønner, at særlige forhold gør en sådan drøftelse rimelig.

Hvor en tillidsrepræsentant, med hvem der måtte være truffet aftale om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen ikke på efterfølgeren, medmindre ny aftale træffes. Eventuelle lokale aftaler af denne art kan opsiges i henhold til bestemmelserne i overenskomstens § 59, stk. 2.

Stk. 23 III. Tillidsrepræsentantsmøder

Organisationerne er enige om at anbefale, at medarbejderne og arbejdsgiverne samvirker ved bestræbelser for på de enkelte virksomheder at modernisere disse og fremme produktionen. Med dette formål for øje har virksomheden efter opfordring fra tillidsrepræsentanten pligt til - hvor samarbejdsudvalg i henhold til aftalen af 9. juni

1986 mellem hovedorganisationerne ikke er oprettet - en gang hvert kvartal at tilkalde tillidsrepræsentanten for med denne at drøfte værktøjsstøtte og lignende forhold og herunder give oplysninger om udsigterne for virksomhedens økonomi og de fremtidige beskæftigelsesforhold i virksomheden. Ekstraordinært møde kan holdes, når en af parterne fremsætter begæring herom med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.

Stk. 24

Tillidsrepræsentantsmøderne holdes almindeligvis uden for arbejdstiden, og virksomheden betaler tillidsrepræsentanten et honorar af samme størrelse som det i samarbejdsaftalens afsnit 6, stk. 6, nævnte beløb for hvert ordinært møde. Det samme beløb ydes for ekstraordinære møder, der kommer i stand efter virksomhedens ønske.

Stk. 25

Hvor tillidsrepræsentantsmødet holdes dels i og dels uden for arbejdstiden, betales et honorar af samme størrelse som det i samarbejdsaftalens afsnit 6, stk. 6, nævnte beløb, og for den del af mødet, der finder sted i arbejdstiden, betales desuden i henhold til afsnit II, stk. 16.

Stk. 26

Holdes tillidsrepræsentantsmøderne i arbejdstiden, betales alene for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til afsnit II, stk. 16, for ordinære møder samt for ekstraordinære møder, der kommer i stand efter virksomhedens ønske.

Stk. 27 IV. Tillidsrepræsentantsstillingens ophør

En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og virksomheden er pligtig at give vedkommende 5 måneders varsel. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har han dog krav på 6 måneders varsel.

Tillidsrepræsentantens arbejdsforhold kan i varselsperioden ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsesberettigelse ved fagretlig behandling. Denne skal påbegyndes inden en uge og afsluttes hurtigst muligt.

Hvis en tillidsrepræsentant afskediges, fordi arbejdsmangel giver tvingende grund hertil, kan arbejdsforholdet ikke afbrydes i varselsperioden, før dennes organisation har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling.

Denne skal for at have opsættende virkning påbegyndes inden 1 uge.

Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder den foranævnte varselspligt, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på 56 dages opsigelsesvarsel, medmindre han i henhold til overenskomstens § 46, hvis regler han i øvrigt er underkastet, har krav på længere varsel.

Organisationerne er i øvrigt enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af tillidsrepræsentanter i tilfælde af arbejdsmangel fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige behandling så vidt muligt afsluttes inden varselsperiodens udløb.

Stk. 28

Hvis forbundet skønner, at afskedigelsen er uberettiget, er modparten pligtig at underkaste sig voldgiftsretlig afgørelse af sagen.

Stk. 29

En tillidsrepræsentant, der er valgt under en periode med et større antal medarbejdere, ophører med at være tillidsrepræsentant, hvis medarbejderantallet i en periode af 3 måneder har været 4 eller derunder, medmindre begge parterne ønsker stillingen opretholdt.

Stk. 30

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges på virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 4 ugers opsigelsesvarsel ud over varslet i henhold til § 46.

Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter.

Stk. 31 V. Fællestillidsrepræsentant

På virksomheder, hvor der er 3 eller flere tillidsrepræsentanter, er parterne enige om, at det kan være formålstjenligt, at tillidsrepræsentanterne af deres midte vælger en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. lægning af arbejdstiden, hygiejne, marketenderi, fridage o.l., kan være samtlige medarbejders tillidsrepræsentant over for virksomheden eller dennes repræsentant. Meddelelse om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til virksomhedens kundskab.

Stk. 32

Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre virksomhedsledelsen, og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige om noget andet.

Stk. 33

På virksomheder, der har flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse afdelinger er valgt en tillidsrepræsentant, kan der, når de lokale parter er enige herom, vælges en fællestillidsrepræsentant, der fungerer som sådan for samtlige afdelinger, jf. stk. 26.

Stk. 34 VI. Stedfortræder for tillidsrepræsentant

Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med virksomheden udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori han fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han opfylder betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til afsnit I.

Stk. 35

Ved etablering af flerskift kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor han ikke arbejder, og som omfatter mindst 5 medlemmer af forbundet, udpege en stedfortræder, som på tillidsrepræsentantens vegne kan søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. Meddelelse om navnet på en sådan stedfortræder skal straks bringes til virksomhedens kundskab.

Stk. 36 VII. Klublove og aftaler mellem medarbejderne indbyrdes

Hvis medarbejderne på et arbejdssted slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand.

Stk. 37

Såfremt der mellem medarbejderne træffes aftaler vedrørende arbejdet eller andre forhold på arbejdsstedet, hvilke aftaler ikke må stride mod bestående overenskomster, skal sådanne straks bringes til tillidsrepræsentantens kundskab og ligesom klublove af denne uopholdeligt indberettes til godkendelse af forbundet, der derefter meddeler dem videre til DIO III. Uden forbundets godkendelse er sådanne aftaler eller vedtagelser virkningsløse.

§ 41 Samarbejde

Stk. 1 Samarbejdsudvalg

I virksomheder som indenfor ét år gennemsnitligt har haft 35 medarbejdere, kan der oprettes et samarbejdsudvalg, hvis enten ledelsen eller et flertal blandt medarbejderne ønsker det.

Stk. 2

Hvis antallet af medarbejdere falder til under 35, kan ledelsen eller et flertal blandt medarbejderne med ét års varsel kræve samarbejdsudvalget nedlagt.

Stk. 3

Selv om der efter bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem DA og LO (nu FH) kan oprettes flere samarbejdsudvalg indenfor samme koncern, er parterne enige om, at der ved enighed mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan oprettes et koncernsamarbejdsudvalg som det eneste samarbejdsudvalg indenfor koncernen.

Stk. 4

Hvis der er en fællestillidsrepræsentant i koncernen, er denne født næstformand for koncernsamarbejdsudvalget. Er der ingen fællestillidsrepræsentant indenfor koncernen, vælges næstformanden for koncernsamarbejdsudvalget blandt tillidsrepræsentanterne i koncernen.

Stk. 5 Samarbejdsråd

DIO III og forbundene i Danske Byggefag opretter et samarbejdsråd.

Stk. 6

Samarbejdsrådets opgaver bliver at varetage oplysnings- og vejledningsarbejde overfor virksomhedernes ledelse, medarbejdere og samarbejdsudvalg til fremme af samarbejdet.

Samarbejdsrådet behandler sager om brud på samarbejdsaftalen og søger en løsning, inden sagen overgår til Samarbejdsnævnet mellem DA og FH.

§ 42 Samarbejde og arbejdsmiljø

Stk. 1

Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens produktivitet og konkurrencekraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder.

Stk. 2

Der opkræves et bidrag for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.

Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2025 falder, udgør bidraget pr. arbejdstime 70 øre.

Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2026 falder, udgør bidraget pr. arbejdstime 75 øre.

Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2027 falder, udgør bidraget pr. arbejdstime 80 øre.

Stk. 3

Bidraget anvendes efter aftale til fælles kampagner og aktiviteter inden for arbejdsmiljøområdet, til drift og opbygning af aktiviteterne inden for arbejdsmiljøområdet og til aktiviteter med henblik på at fremme samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne.

Stk. 4

Arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af Dansk El-Forbund, modtager et årligt vederlag på 9.000 kr., som udbetales bagud, i 1. kvartal for det forudgående år. Beløbet reduceres forholdsmæssigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten starter eller fratræder sit hverv i løbet af året. Beløbet er fast uanset størrelsen på det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Vederlaget er ikke pensionsgivende eller ferieberettiget, og det indgår ikke i beregningen af øvrige overenskomstmæssige betalinger, herunder heller ikke beregninger, som efter overenskomsten beregnes af den A-skattepligtige indkomst.

Vederlaget for 2025 udbetales forholdsmæssigt, og beløbet kommer til udbetaling i 1. kvartal 2026.

Det er en forudsætning for udbetaling af vederlag, at arbejdsmiljørepræsentanten er registreret som arbejdsmiljørepræsentant hos Dansk El-Forbund, herunder med oplysning om valg og valgperiode.

Ved bortfald af arbejdsmiljørepræsentanthvervet bortfalder vederlaget.

Vederlag til arbejdsmiljørepræsentanter organiseret i Dansk El-Forbund finansieres via Arbejdsmiljø- og Samarbejdsfonden. Fondens bestyrelse bemyndiges til én gang årligt at fastsætte det særskilte bidrag med henblik på at opnå balance mellem indbetaling og udbetaling til vederlaget.

KAPITEL 11. UDDANNELSE

§ 43 Efteruddannelse

Stk. 1

Organisationerne er enige om, at elektrikere bør kunne opnå den fornødne frihed til at deltage i tekniske efteruddannelseskurser under hensyn til virksomhedens arbejdsmæssige forhold.

Stk. 2

Når virksomheden forud har godkendt, at en elektrikers deltagelse i efteruddannelseskursus er formålstjenlig for virksomheden, betales sædvanlig tidløn for kursustimer i den normale ugentlige arbejdstid.

Løntabsgodtgørelse tilfalder i så fald virksomheden.

§ 44 DA/LO Udviklingsfond

Til den mellem hovedorganisationerne oprettede uddannelsesfond ydes fra arbejdsgiverside et bidrag, som for tiden udgør 47 øre pr. præsteret arbejdstime. Bidragets opkrævning sker i henhold til hovedorganisationernes bestemmelse.

Bidraget forhøjes med virkning fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvori indgår:

1. januar 2026	49 øre
1. januar 2027	51 øre

§ 45 Bygge- og Anlægsbranchens Kompetenceudviklingsfond

Stk. 1

Organisationerne har etableret Bygge – og Anlægsbranchens Kompetenceudviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter – og videreuddannelse.

Frihed til uddannelse

Stk. 2

Efter 3 måneders beskæftigelse har medarbejdere efter aftale med virksomheden ret til at deltage i selvvalgt uddannelse af op til 2 ugers (10 arbejdsdages) varighed.

Uddannelsen skal være relevant i forhold til beskæftigelse indenfor overenskomstens dækningsområde.

Medarbejderen har ret til at opsamle (akkumulere) uddannelsesuger, således at disse kan overføres fra et år til det næste uden at bortfalde, dog kan maks. 6 uger kræves afviklet inden for et kalenderår.

Stk. 3

Uddannelsen kan omfatte deltagelse i en individuel kompetence vurdering i forhold til relevant erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse indenfor overenskomstområdet. På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes der en personlig uddannelsesplan, og medarbejderen har efter aftale med virksomheden ret til at deltage i uddannelse i henhold til uddannelsesplanen.

Stk. 4

Ved jobskifte til anden virksomhed indenfor overenskomstens område kan uddannelsen i henhold til medarbejderens personlige uddannelsesplan gennemføres under hensyntagen til virksomhedens drift.

Stk. 5 Anvendelsesmuligheder

Fondens midler kan bl.a. anvendes til:

- Kompetencevurdering.

- Faglig efter- og videreuddannelse, herunder AMU-kurser og udvalgte akademiuddannelser.
- Opkvalificering af ufaglærte.
- Deltagerbetaling til bl.a. udvalgte AMU-kurser og akademiuddannelser.
- Styrkelse af læse-, stave- og regnefærdigheder, herunder forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, Danskuddannelse til udlændinge og Almen voksenuddannelse (AVU).

For yderligere information henvises til www.pension.dk.

Stk. 6 Bidrag

Virksomheden indbetaler 520 kr. pr. medarbejder pr. år. Beløbet omregnes til et beløb pr. arbejdstime.

Stk. 7 Tilskud

Virksomhederne kan søge om tilskud i fonden. Bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden fastsætter tilskudssatser. Ansøgning foretages via www.pension.dk eller i forbindelse med tilmeldingen på voksenuddannelse.dk.

Uoverensstemmelser

Stk. 8

Såfremt en af organisationerne skønner, at bestemmelserne om Bygge- og Anlægsbranchens Kompetenceudviklingsfond ikke virker efter hensigten, kan spørgsmål gøres til genstand for en drøftelse i bestyrelsen.

Stk. 9

Konkrete uoverensstemmelser kan gøres til genstand for fagretlig behandling, jf. § 47. Uoverensstemmelser kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

KAPITEL 12. AFSKEDIGELSE

§ 46 Afskedigelse

Stk. 1 Opsigelsesvarsler

Inden for de første 6 måneder er ingen af parterne forpligtede til at afgive noget varsel i forbindelse med en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

Stk. 2

For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end de i stk. 4 nævnte har været beskæftiget på samme virksomhed i de nedenfor anførte tidsrum - idet dog læretid tæller med - gælder følgende opsigelsesvarsler:

Fra virksomhedens side:

Efter 6 måneders beskæftigelse	14 dage
Efter 9 måneders beskæftigelse	21 dage
Efter 2 års beskæftigelse	28 dage
Efter 3 års beskæftigelse	56 dage
Efter 6 års beskæftigelse	70 dage

Medarbejdere, der er fyldt 50 år:

Efter 9 års beskæftigelse	90 dage
---------------------------	---------

Fra medarbejderens side:

Efter 6 måneders beskæftigelse	7 dage
Efter 3 års beskæftigelse	14 dage
Efter 6 års beskæftigelse	21 dage
Efter 9 års beskæftigelse	28 dage

Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for de anførte opsigelsesvarsler.

Stk. 3

Ved opsigelsesvarsler regnes altid med løbende dage, mens erstatning for manglende varsel (se stk. 12) kun beregnes for mistede arbejdsdage.

Stk. 4

Som afbrydelse regnes ikke:

- Sygdom, der uden ugrundet ophold anmeldes til virksomheden.
- Indkaldelse til fortsat militærtjeneste.
- Barselsorlov.
- Afbrydelse af arbejdet hidrørende fra maskinstandsning, materialemangel eller lign., såfremt medarbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes denne.

Stk. 5

Vedvarer en fraværperiode, der skyldes sygdom, fortsat militærtjeneste eller barselsorlov, ud over 4 måneder, tæller kun de første 4 måneder med i anciennitetsberegningen.

Stk. 6

Medarbejdere, der er faste medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsstudieudvalg, og som ikke i forvejen nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter, har ved afskedigelse fra virksomheden krav på 1 måneds opsigelsesvarsel ud over det i stk. 2 anførte. Dette særlige opsigelsesvarsel bortfalder efter samme regler, som gælder for tillidsrepræsentanter.

Stk. 7 Opsigelse under sygdom og ferie

Medarbejdere, der i henhold til bestemmelserne i stk. 1 har krav på opsigelsesvarsel, kan ikke opsiges inden for de første 3 måneder af den periode, hvori de er uarbejdsdygtige på grund af dokumenteret sygdom.

Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde på virksomheden, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 6 måneder af den periode, hvori han er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst.

Stk. 8

Da opsigelsesvarsler i henhold til stk. 3 regnes i løbende dage, kan feriedage indgå i varslet. Ønskes arbejdsforholdet afbrudt i forbindelse med ferie og eventuelt dertil knyttede søgnehellidage eller andre fridage af i alt 3 ugers varighed, skal opsigelsesvarslet afgives på en sådan måde, at der bliver i alt mindst 21 arbejdsdage til rådighed før ferieperioden til brug for søgning af nyt arbejde, henholdsvis af ny arbejdskraft.

Stk. 9 Bortfald af opsigelsesvarsler

Ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning samt ved indtræden af maskinstandsning, materialeman- gel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvis, bortfalder opsigelsesvarslet.

Frihed og uddannelse i forbindelse med afskedigelse**Stk. 10**

Medarbejdere der afskediges med overenskomstens opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til 2 timer – placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold – til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

Stk. 11

Medarbejdere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har afhængigt af deres almindelige opsigelsesvarsel ret til op til 2 ugers frihed i opsigelsesperioden til efter- eller videreuddannelse med tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (BAUF). Disse uger erstatter al ret til selvvalgt uddannelse.

Stk. 12

Medarbejdere, der har været uafbrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til yderligere 2 ugers frihed til deltagelse i uddannelse med tilskud fra BAUF.

Stk. 13

Op til 2 ugers kursusdeltagelse efter afsnit 2 kan gennemføres i umiddelbar og uafbrudt forlængelse af den oprindelige opsigelsespe- riode, og opsigelsesvarslet forlænges derved med kursusperioden. Virksomheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udsky- delsen af fratrædelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

- a) Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i den oprindelige opsigelsesperiode, hvilket såvel medarbejder som virksomhed skal medvirke til.
- b) Medarbejderen skal hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, dog senest inden opsigelsens udløb, skriftligt meddele virksomheden om retten til disse op til 2 ugers uddannelse ønskes benyttet. Tilskuddet fra BAUF følger de almindelige regler herfor. Der kan være tale om et eller flere kurser.
- c) Medarbejderen er arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet kursus med tilskud fra BAUF viger for tilbudt arbejde, også efter at kurset måtte være påbegyndt.
- d) Uddannelse i et forlænget opsigelsesvarsel er et valg, som træffes af medarbejderen, og som er til fordel for denne. Dette valg indebærer, at det forlængede opsigelsesvarsel ikke kan indgå i opnåelse eller forøgelse af eventuel fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens regler.

Ovenstående stk. 11-13 træder i kraft med virkning for ansøgninger indgivet til BAUF den 1. september 2025.

Stk. 14 Generhvervelse af ancienniteten

Medarbejdere, som afskediges efter at have opnået ret til opsigelsesvarsel i henhold til stk. 1, eller som afbrydes i arbejdet på grund af arbejdsmangel eller af en af de i stk. 4 nævnte grunde, men genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 år, genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet.

Stk. 15 Erstatning for manglende varsel

Såfremt en medarbejder, som ifølge foranstående har krav på opsigelsesvarsel, afskediges af en ham utilregnelig grund uden det ham tilkommende varsel, eller såfremt en sådan medarbejder forlader virksomheden uden at give mindst det varsel, han har pligt til, skal den, der har tilsidesat sin varselspligt, erlægge en erstatning svarende til medarbejderens normale løn ved timelønsarbejde for det antal arbejdsdage, overtrædelsen andrager.

Stk. 16

Såfremt en medarbejder, der har modtaget eller betalt erstatning for manglende varsel ved afskedigelse eller opsigelse, genantages inden

for opsigelsesvarslets løbetid, har den part, der har betalt erstatning, ret til at kræve den del af erstatningen, der modsvarer den resterende del af opsigelsesperioden, tilbagebetalt. Uanset medarbejderens pligt til at give opsigelsesvarsel bør virksomheden ikke vægre sig ved at træffe aftale om, at medarbejderen straks kan fratræde arbejdet, hvis medarbejderen beviser, at der er tilbudt ham en fast plads eller lignende, hvis tiltrædelse ikke gør det muligt for ham at overholde opsigelsesvarslet.

KAPITEL 13. REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID

§ 47 Faglig strid

Stk. 1 Lokalforhandling

Enhver uenighed af faglig karakter mellem medlemmer af undertegnede organisationer må ikke have arbejdsstandsning til følge, men bør søges bilagt efter nedenstående regler.

Stk. 2

Såfremt der på en virksomhed inden for overenskomstens område opstår uenighed af faglig karakter, skal uoverensstemmelsen søges bilagt lokalt mellem parterne på virksomheden eller på arbejdspladsen. Den lokale forhandling skal holdes snarest efter begæring herom er fremsat.

Stk. 3

Såfremt medarbejderne eller virksomheden ønsker det, kan en repræsentant fra organisationerne bistå ved forhandlingerne.

Stk. 4

Parterne har pligt til at nedskrive resultatet af de førte forhandlinger i et referat, som underskrives af begge parter.

Stk. 5 Mægling

Opnås der ikke lokalt en løsning af striden, kan parterne gennem deres organisation begære sagen videreført til mægling.

Stk. 6

Mæglingsmøde skal afholdes i alle tilfælde, såfremt en af parterne ønsker det.

Stk. 7

Den organisation, som på et medlems vegne begærer mæglingsmøde afholdt, skal på mæglingsbegæringen angive de forhold, der er uoverensstemmelse om, samt vedlægge relevante bilag og en genpart af et eventuelt referat fra den lokale forhandling.

Stk. 8

Mæglingsmødet tilstræbes afholdt på arbejdspladsen inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af mæglingsbegæringen fra modstående organisation. Mæglingsmødet berammes efter aftale organisationerne i mellem.

Stk. 9

På mæglingsmødet genoptages forhandlingerne med bistand fra organisationernes mæglingsmænd, der består af mindst 1 fra hver organisation, der herefter ved direkte forhandling søger at løse uoverensstemmelsen. Mæglingsmændene udarbejder et referat over forhandlingsresultatet og underskriver det med bindende virkning for parterne.

Stk. 10 Organisationsmøde

Såfremt organisationerne er enige, kan en sag, inden den videreføres til Arbejdsretten eller voldgiftsbehandling, behandles på et møde mellem organisationerne.

Stk. 11

Begæring om organisationsmøde skal fremsættes over for den modstående organisation senest 4 uger efter mæglingsmødets afholdelse.

Stk. 12

Organisationsmødet tilstræbes i videst muligt omfang afholdt inden 3 uger efter modtagelse af organisationsmødebegæringen fra modstående organisation. Organisationsmødet berammes efter aftale organisationerne i mellem.

Stk. 13

På organisationsmødet fremlægges sagen mundtligt for mæglingsmændene suppleret af repræsentanter for de implicerede parter, der har mødepligt.

Stk. 14

Forhandlingslederne søger herefter ved direkte forhandling at tilvejebringe en løsning af uoverensstemmelsen.

Stk. 15

Der udarbejdes et referat indeholdende såvel punkter, hvorom der er opnået enighed, som punkter hvor enighed ikke er opnået. Referatet underskrives af organisationernes forhandlingsledere. Resultatet af organisationsmødet er bindende for parterne.

Stk. 16

Hvis forbundet påviser omstændigheder, som giver anledning til at formode, at overenskomstens bestemmelser ikke bliver overholdt, f.eks. hvis forbundet forgæves har søgt at komme i kontakt med virksomheden, påhviler det virksomheden at bevise over for DIO III, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

DIO III forelægger efter påkrav dokumentationen for forbundet.

Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomsternes bestemmelser er overholdt, er sagen slut.

Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomstens bestemmelser ikke er overholdt, retter DIO III henvendelse til virksomheden med henblik på at pålægge virksomheden at rette forholdene. DIO III sender en kopi af denne henvendelse til forbundet, og hvis forholdene ikke snarest bringes i orden, kan forbundet indbringe sagen for Arbejdsretten.

Stk. 17 Faglig voldgift

Opnås der ikke ved den forannævnte fagretlige behandling enighed om en løsning, skal sagen, for så vidt angår forståelsen af en foreliggende lønaftale med almindelige bestemmelser eller en mellem organisationerne bestående overenskomst, forelægges en faglig voldgift til afgørelse, hvis en af organisationerne fremsætter begæring herom.

Stk. 18

Den organisation, der ønsker en sag henvist til afgørelse ved voldgift, skal inden 4 uger efter mæglingen eller organisationsmødet fremsætte begæring herom over for den modstående organisation.

Stk. 19

Voldgiftbegæringen skal indeholde en redegørelse om uoverensstemmelsens art og omfang samt vedlægges genparter af referaterne fra den forudgående fagretlige behandling.

Stk. 20

Voldgiftsmødet berammes efter aftale organisationerne imellem.

Stk. 21

Voldgiftsretten består af 5 medlemmer, hvoraf der udpeges 2 medlemmer fra hver af de implicerede organisationer samt 1 opmand, som vælges af de nævnte organisationer. Såfremt der ikke kan opnås

enighed om valget af opmand, skal organisationerne anmode formanden for Arbejdsretten om at udnævne denne.

Stk. 22

Faglige spørgsmål skal behandles af en faglig opmand, og juridiske spørgsmål skal behandles af en juridisk opmand.

Stk. 23

Ved faglige spørgsmål forstås normalt prislister/priskurant spørgsmål eller spørgsmål vedrørende prisfortolkningsområder, og ved juridiske spørgsmål forstås normalt spørgsmål vedrørende øvrige overenskomstspørgsmål.

Stk. 24

Såfremt enighed ikke kan opnås om, hvorvidt et spørgsmål skal behandles af en faglig opmand eller en juridisk opmand, indkaldes begge opmænd, som da i fællesskab realitetsbehandler spørgsmålet og træffer afgørelse i sagen.

Stk. 25

Hvis organisationerne finder det hensigtsmæssigt, kan de i fællesskab vælge en fast faglig og/eller juridisk opmand for et kalenderår ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 26

Senest 20 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den klagende organisation en skriftlig sagsfremstilling, indeholdende de sagsakter, der ønskes fremlagt ved voldgiftsmødet til modparten og opmanden.

Stk. 27

Senest 10 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den indklagede organisation på tilsvarende måde svarskrift med eventuelle bilag til modparten og opmanden.

Stk. 28

Senest 6 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den klagende organisation en eventuel replik til modparten og opmanden.

Stk. 29

Senest 2 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den indklagede organisation en eventuel duplik til modparten og opmanden.

Stk. 30

Under retsmødet procederes sagen mundtligt af en organisationsrepræsentant, der ikke samtidig kan være medlem af retten.

Stk. 31

Opmanden fungerer som rettens formand og leder forhandlingerne. Efter votering afgøres uoverensstemmelsen ved simpelt stemmeflerthal.

Stk. 32

Opnås der ikke flertal for en afgørelse af sagen, skal opmanden alene afgøre uoverensstemmelsen i en motiveret kendelse.

Stk. 33

Ingen kan være medlem af mæglingsudvalget eller voldgiftsretten, når den pågældende sag drejer sig om spørgsmål vedrørende arbejdsforholdene på et arbejdssted, hvor vedkommende har personlig interesse.

Stk. 34 Konflikt

Regler for behandling af faglig strid indskrænker ikke de henhørende organisationers eller disses medlemmers ret til uden forudgående mægling og voldgift at deltage i en arbejdsstandsning, som er påbudt af Dansk Arbejdsgiverforening eller Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Stk. 35 Tidsfrister

Såfremt den klagende part undlader at overholde ovenstående tidsfrister, er sagen tabt for indklagede samt retten til at videreføre den omstridte sag.

Stk. 36

Ovenstående kan kun fraviges, såfremt der mellem organisationerne er truffet skriftlig aftale herom.

Stk. 37 Udbetaling efter mægling og voldgift

Beløb, der er forfaldne til udbetaling efter vedtaget mægling eller voldgiftskendelse, udbetales førstkommande lønudbetalingsdag, dog tidligst 5 arbejdsdage efter, at sagens parter har fået tilsendt og modtaget kendelse og fordelingsliste.

§ 48 Fagretlig behandling i bortvisningssager

Stk. 1

I sager vedrørende bortvisning skal mæglingsmøde afholdes senest 5 arbejdsdage efter mæglingsbegæringens modtagelse i den modstående organisation, medmindre andet aftales.

Stk. 2

Er der i sager vedrørende bortvisning ikke opnået enighed ved mæglingsmødet, kan de respektive parter begære sagen afgjort ved en faglig voldgift.

Stk. 3

I de situationer, hvor sagen er begæret afgjort ved en faglig voldgift, kan de respektive parter tillige begære et organisationsmøde og/eller et forhandlingsmøde, såfremt afholdelse heraf er mulig uden omberømmelse af den faglige voldgift.

Stk. 4

Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets/organisationsmødets afholdelse skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift.

Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale.

§ 49 Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold

Stk. 1 Indledende bestemmelser

Bestemmelsernes formål er at sikre overenskomstmæssige vilkår. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet belysning af lønforholdene i virksomheden.

Stk. 2

Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark bør foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres.

Stk. 3

Parterne er derfor enige om, at virksomhederne i deres entreprisekontrakter med underentreprenører altid bør sikre sig, at underentreprenøren har indgående kendskab til de gældende danske overenskomst- og aftaleforhold.

Stk. 4

Parterne anbefaler endvidere, at virksomhederne indfører bestemmelser i entreprisekontrakterne om, at underentreprenøren skal være omfattet af de til enhver tid og for den enkelte entreprise relevante FH-forbunds overenskomster i relation til de medarbejdere, som udfører arbejdet, og at det betragtes som en væsentlig misligholdelse af entreprisekontrakten ikke at opfylde dette krav.

Stk. 5

Der er enighed om, at den ovennævnte kontraktbestemmelse betyder, at arbejdsstandsninger med henblik på opnåelse af overenskomst kan undgås, idet underentreprenøren således er omfattet af kollektiv overenskomst.

Stk. 6 Organisationsmøde

Hvis forbundet påviser omstændigheder, som giver anledning til at formode, at overenskomstens bestemmelser ikke bliver overholdt, f.eks. hvis forbundet forgæves har forsøgt at komme i kontakt med virksomheden rettes der omgående henvendelse til DIO III. Tilsvarende retter DIO III omgående henvendelse til forbundet.

Stk. 7

Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående organisationsmøde mellem overenskomstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den udførende underentreprenør. Mødet afholdes på byggepladsen inden 48 timer, medmindre andet aftales.

Stk. 8

Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på organisationsmødet. På organisationsmødet påhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

Stk. 9

Parterne kan endvidere på organisationsmødet drøfte den situation, at underentreprenøren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan fremlægges på organisationsmødet, skal disse fremlægges for forbundet senest 72 timer efter organisationsmødet.

Stk. 10

Angår kravet en enkelt medarbejder forudsætter udleveringen af baggrundsoplysninger den medarbejderens samtykke.

Stk. 11

Når kravet om udlevering af baggrundsoplysninger vedrører en medarbejdergruppe udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres.

Stk. 12

Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomsternes bestemmelser er overholdt, er sagen slut.

Stk. 13 Faglig voldgift

Hvis der ikke under organisationsmødet umiddelbart kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrædes af en af arbejdsretten fast udpeget opmand med henblik på afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt.

Stk. 14

For virksomheder, der ikke er medlem af DIO III, består udvalget af repræsentanter fra virksomheden og forbundet.

Stk. 15

Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt på grundlag af de oplysninger, der er forelagt voldgiftsretten, og i det omfang det er muligt et eventuelt efterbetalingskrav.

Stk. 16

Såfremt organisationsmøde eller voldgift kommer frem til, at overenskomstens bestemmelser ikke overholdes, forpligter DIO III sig til at kontakte den oprindelige hvervgiver med henblik på, at denne medvirker til sagens løsning. DIO III orienterer forbundet herom.

Stk. 17 Orientering af forbundene

Det påhviler virksomheden at fremsende dokumentation til forbundet for, at et eventuelt efterbetalingskrav er opfyldt efter organisationsmødet eller den faglige voldgift.

Stk. 18 Fortrolighed

Parterne er enige om, at udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og alene kan anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om overenskomstdækningen, og at de ikke må gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, medmindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller arbejdsretten.

§ 50 Arbejdsret

I tilfælde af påstået brud på kollektiv overenskomst skal der, inden klagen indbringes for Arbejdsretten, afholdes fællesmøde under Dansk Arbejdsgiverforenings og Fagbevægelsens Hovedorganisations medvirken.

§ 51 Hastesag

I tilfælde, hvor der mellem virksomheder og medarbejder opstår uenighed om kvaliteten af det udførte arbejde, kan sagen indbringes som hastesag. Sagsbehandlingen følger da tidsfristerne i "Norm for regler for behandling af faglig strid".

§ 52 Arbejdsstandsning og -væring pga. sikkerhed og sundhed

Stk. 1

Overenskomstens regler indskrænker ikke medarbejderes ret til uden forudgående mægling eller voldgift at deltage i arbejdsstandsninger med hjemmel i "Norm for behandling af faglig strid".

Stk. 2

Der henvises i denne forbindelse til Normens § 17, stk. 2, hvoraf det fremgår, at hvis der opstår risiko for sikkerhed og sundhed, berettiger det medarbejderen til at standse arbejdet.

§ 53 Overenskomststridige konflikter

Stk. 1

Hvis en virksomhed eller medarbejderne skønner, at der er risiko for overenskomststridige konflikter, skal der på begæring fra en af parterne omgående indledes drøftelser mellem overenskomstparterne og de lokale parter for at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen.

Stk. 2

Hvis DIO III eller Dansk El-Forbund efterfølgende finder det formålstjenligt, skal der hurtigst muligt, dog senest 5 arbejdsdage efter begæring herom, holdes et opfølgningsmøde - så vidt muligt på virksomheden.

Stk. 3

Bestemmelserne ændrer ikke på de almindelige regler vedrørende behandling af overenskomststridige konflikter, jf. Hovedaftalens regler herom.

KAPITEL 14. LIGELØNSNÆVN

§ 54 Ligelønsmåvnev

Overenskomstparterne har etableret et ligelønsmåvnev med følgende regler:

Stk. 1 Overordnede rammer

Ligelønsmåvnev oprettes med udgangspunkt i den model, der kendes fra Afskedigelsesmåvnev.

Stk. 2

Måvnev skal kunne tage stilling til sager vedrørende fortolkning og forståelse af, samt brud på ligelønsloven eller overenskomstimplementeringen af lovens bestemmelser. Sager der vedrører implementeringsaftaler skal føres ved Måvnev, medmindre de er omfattet af reglen i arbejdsretslovens § 11, stk. 2, og § 22, stk. 1.

Stk. 3

Måvnev skal i første række kunne tage stilling til tvister vedrørende lovens centrale bestemmelser, nemlig § 1, stk. 1-3 og § 3.

Stk. 4

Spørgsmål vedrørende lovens § 5a, stk. 4 og tilsvarende aftalebestemmelser, skal primært løses i henhold til reglerne i Samarbejdsaftalen. Alene retstvister i form af uoverensstemmelser vedrørende brud på eller fortolkning af bestemmelsen, skal kunne indbringes for Måvnev.

Stk. 5

Parterne er enige om at tilstræbe at etablere et enstrengt sanktions-system.

Stk. 6

Hvis en sag indeholder elementer, der både vedrører brud og fortolkning af ligelønsreglerne og andre overenskomstelementer på samme tid, kan Måvnev tillige behandle disse andre overenskomstelementer. Såfremt sådanne andre overenskomstelementer forudsætter et meget specifikt overenskomstkendskab, kan de efter påstand henvises til behandling selvstændigt i det fagretlige system.

Stk. 7

Sager skal først kunne indbringes for Nævnet, når de sædvanlige forhandlingsmuligheder i det fagretlige system er udtømte. Herved forstås, at der er gennemført lokalforhandling, mæglingsmøde og organisationsmøde. Herudover bør der gennemføres et forberedende møde i Nævnets regi, svarende til det møde, der kendes fra Afskedigelsesnævnet.

Stk. 8

Overenskomstparterne er enige om, at de frister, der gælder for sagsbehandlingen i Afskedigelsesnævnet ikke er hensigtsmæssige i de oftest faktatunge ligelønssager. Der er derfor enighed om, at det er hensigtsmæssigt med andre frister, der i højere grad afbalancerer hensynet til en hurtig afgørelse og hensynet til en forsvarlig oplysning af sagerne.

Stk. 9

Et sådant nævn vil i givet fald blive etableret i overensstemmelse med de ovenstående retningslinjer, med de nødvendige tilpasninger.

KAPITEL 15. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 55 Arbejdstøj

Til medarbejdere med mere end 3 måneders ansættelse leverer virksomheden 2 sæt standard arbejdstøj om året efter virksomhedens valg. Levering af arbejdstøjet kan indgå i en af virksomheden fastlagt årlig rytme, og er virksomhedens ejendom.

§ 56 Forsøgsordninger

Stk. 1

Under forudsætning af organisationernes godkendelse kan der lokalt aftales forsøgsordninger, som fraviger overenskomstens bestemmelser som f.eks. ved lokal aftale at supplere og fravige overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, indførelse af alternative samarbejdsformer, jobrotation, etablering af multisjak, fælles lønformer mellem de forskellige faggrupper.

Stk. 2

Sådanne aftaler bør indgås med en tillidsrepræsentant, hvor en sådan findes.

Stk. 3

I forbindelse med forsøgsordninger om udvidet arbejdstid, kan det aftales, at pensionsbidraget, særlig lønopsparring og feriegodtgørelsen konverteres til et tillæg til lønnen for den enkelte medarbejder, for så vidt angår de timer, der ligger ud over 37 timer om ugen.

Stk. 4

Lokalaftalen skal indsendes til godkendelse i organisationerne, der foretager en hurtig sagsbehandling. Organisationerne tilkendegiver at ville se positivt på indgåelse af en lokalaftale, medmindre der er tale om omgåelse. Organisationerne skal på begæring nærmere begrunde et eventuelt afslag på godkendelse af forelagte lokalaftaler.

Stk. 5

Såfremt der lokalt ikke kan opnås enighed om indgåelse af en lokalaf-tale, kan en af de lokale parter anmode om organisationernes bistand, og et eventuelt organisationsmøde skal så vidt muligt holdes inden for 10 arbejdsdage.

Stk. 6

Bestemmelsen bortfalder ved overenskomstperiodens udløb, hvorefter bestemmelserne fra overenskomstperioden 2012-2014 om for-søgsordninger genaktiveres, medmindre andet aftales.

Stk. 7

De nuværende bestemmelser om pensionsbidrag, særlig lønopsparing og feriegodtgørelse opretholdes.

§ 57 Elektroniske dokumenter

Stk. 1

Virksomheden kan med frigørende virkning aflevere eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansæt-telsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks eller via e-mail.

Stk. 2

Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal med-arbejderne varsles herom 3 måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende do-kumenter ved henvendelse til virksomheden.

§ 58 Omgåelse af overenskomsten

Stk. 1

Der er mellem parterne enighed om, at det kan betragtes som en om-gåelse af overenskomsten, hvis selvstændige erhvervsvirksomheder udfører et bestemt angivet arbejde i et lønmodtagerlignende ansæt-telsesforhold (såkaldte "arme og ben virksomheder").

Stk. 2

Det betragtes dog ikke som en omgåelse af overenskomsten, når 2 eller flere virksomheder i et reelt forretningsforhold indgår aftale om et bestemt angivet arbejde, eller hvor en underentreprenør eller et specialfirma antager medarbejdere til at udføre arbejdet.

Stk. 3

Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omgåelse af overenskomsten, kan behandles i henhold til de fagretslige regler.

Stk. 4

Ved bedømmelsen af, om der er tale om en omgåelse af overenskomstens bestemmelser, indgår det som en vejledning, om den selvstændige udøver ledelsesretten ved udførelsen af arbejdet, om den selvstændige er ansvarlig for arbejdets kvalitet, og om den selvstændige er økonomisk ansvarlig og bærer den økonomiske risiko ved arbejdet.

Stk. 5

Hvor det er uklart, om der er tale om entrepriseforhold eller lønmodtagerlignende forhold kan Dansk El-Forbund få oplyst navn og CVR-nr. på den/de enkelte underentreprenører, og om muligt hvilken overenskomst, der eventuelt er gældende for underentreprenøren.

§ 59 Lokale aftaler

Stk. 1

For arbejdsforholdene på de enkelte virksomheder kan der mellem virksomheden og medarbejderne træffes lokale supplerende aftaler, herunder aftaler vedrørende rejsegodtgørelse og udearbejde, som dog ikke må stride mod nærværende overenskomst.

Stk. 2

Lokale aftaler, kutymer eller reglementer kan - med de i stk. 3 nævnte undtagelser - opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre aftale om længere varsel er truffet.

Stk. 3

I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 2 er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt og, for så vidt enighed ikke opnås, da at lade sagen behandle ved mæglingssmøde, eventuelt seksmandsmøde.

Stk. 4

Parterne er ikke løst fra den opsagte lokale aftale, kutyme eller reglement, før disse almindelige regler er iagttaget, selv om udløbsdatoen er passeret.

Stk. 5

Forannævnte bestemmelser gælder dog kun i det omfang, de ikke tilsidesættes af de midlertidige regler i § 20 og § 22.

Ved indgåelse af lokale aftaler, der væsentligt ændrer løn-og arbejdsforhold, informerer virksomheden de berørte medarbejdere i fornødent omfang.

Stk. 6 Lokalaftaler når der ikke er valgt en tillidsrepræsentant

Såfremt der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan der indgås ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medarbejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen.

Hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, jf. ovenfor, kan lokalaftaler også indgås eller opsiges, således som det hidtil har været praktiseret mellem virksomheden og medarbejderne.

§ 60 Ansættelseskodeks

Overenskomstparterne er enige om, at det skal være frivilligt for medarbejderne at indgå aftale med virksomheden om køb af ydelser i tilknytning til ansættelsesforholdet, og at det efter parternes forståelse vil være i strid med overenskomsten at betinge et ansættelsesforhold af, at medarbejderne indgår en sådan aftale.

§ 61 Overenskomstens varighed

Overenskomsten med tilhørende forhandlede protokollater og prisliстер mv. træder i kraft fra og med den 1. marts 2025 og er gældende mellem overenskomstparterne, indtil den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler skriftligt opsiges til en 1. marts, dog tidligst 1. marts 2028.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 1

Arbejdsmiljø

Parterne er enige om at samarbejde om arbejdsmiljø for at mindske arbejdsulykker og nedslidning i branchen. Der er behov for en flerstrengt indsats, som indeholder virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, parternes understøtning af virksomhedernes indsats og myndighedernes indsats.

Dette protokollat om arbejdsmiljø beskriver denne flerstrengede indsats, som indeholder følgende:

- 1) Arbejdsmiljø i virksomheder
- 2) Parternes indsats overfor virksomheder
- 3) BAM-BUS og Videntjenesten
- 4) Parternes arbejdsmiljøpolitiske indsats

I det følgende uddybes de enkelte dele i indsatsen.

(1) Arbejdsmiljø i virksomheder

Parterne er enige om, at arbejdsmiljøet er et vigtigt element i forbindelse med det daglige arbejde. Overholdelse af de til enhver tid gældende regler indenfor arbejdsmiljøområdet er en nødvendighed for at sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed, ligesom agtpågivenhed og opmærksomhed omkring forhold, der fremover vil kunne medvirke til en forbedring af niveauet i enten virksomheden eller branchen, generelt er af stor betydning.

Parterne er derfor enige om at tilskynde såvel medarbejderen som virksomhedens ledelse til at leve op til deres respektive ansvar samt indgå i et konstruktivt samarbejde med det formål at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig høj standard. I virksomheder, hvor arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er påkrævet, foregår dette samarbejde heri.

Parterne er samtidig enige om, at det fortsat er virksomhedens ledelse, der i henhold til gældende regler er ansvarlig for, at den

enkelte medarbejder får mulighed for at udføre arbejdet i overensstemmelse hermed.

Arbejdsgiveren skal således stille de fornødne sikkerhedsforanstaltninger og tekniske hjælpemidler til rådighed samt på fornøden vis instruere den ansatte i arbejdets udførelse. I den forbindelse kan den ansatte søge vejledning, hvis den ansatte er i tvivl om, hvorvidt en arbejdssituation indebærer en risiko for sikkerhed og sundhed. Vejledningen kan f.eks. hentes gennem virksomhedens AMO, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), Branchefællesskab for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge og anlæg), organisationerne eller Arbejdstilsynet.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejderne har pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Såfremt en medarbejder på trods af virksomhedens instruktion og tilstedeværelsen af det nødvendige sikkerhedsudstyr alligevel tilsidesætter klare og velkendte arbejdsmiljøregler, skal dette betragtes som et alvorligt brud på ansættelsesforholdet, der i givet fald kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser. Uoverensstemmelser herom kan behandles i henhold til overenskomstens regler for behandling af faglig strid.

(2) Parternes indsats overfor virksomheder

Parterne er enige om vigtigheden af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne.

Derfor igangsætter parterne en indsats om samarbejde om arbejdsmiljø på virksomheder, og en indsats om adfærd. Indsatserne er målrettet både arbejdsgiveren og de ansatte.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder

Ifølge lovgivningen skal virksomhederne og de ansatte samarbejde om arbejdsmiljø. I virksomheder med mindst 10 ansatte gøres dette gennem en arbejdsmiljøorganisation (AMO), i virksomheder under 10 ansatte gøres dette i direkte samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte.

Reglerne på AMO-området er blevet opdateret. BFA Bygge og Anlægs materialer på området bliver opdateret, og parterne formidler materialet i en fælles indsats, der retter sig til virksomheder både med og uden AMO.

Indsats om sikkerhedskultur og adfærd

For at understøtte det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne er det vigtigt, at der også arbejdes med at påvirke sikkerhedskulturen og adfærden i branchen med henblik på at mindske arbejdsulykker og nedslidning.

Parterne har publiceret et online adfærds katalog som parterne vil drifte og følge i overenskomstperioden samt udbrede kendskab til.

(3) Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) er parternes fælles mobile konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer til byggepladser og til byggevirksomhederne og deres ansatte. BAM-BUS er normeret med p.t. 11 fuldtidskonsulenter, herunder en konsulent med fokus på arbejdsmiljø i byggeriets tidlige faser (Videntjenesten), samt en sekretær og en sekretariatsleder.

Parterne er enige om:

- At puljen til at drive BAM-BUS er 13 øre pr. time, og at midlerne hentes i eksisterende Fond for Samarbejde og Arbejdsmiljø
- At BAM-BUS skal samle viden og formidle til branchens aktører. Formidlingsindsatsen skal koordineres med BFA Bygge og Anlæg
- At BAM-BUS skal fungere som konsulenttjeneste, hvor konsulenterne er neutrale i forhold til parternes særinteresser
- At BAM-BUS gennemfører et pilotprojekt om brancherettet supplerende arbejdsmiljøuddannelse, hvorefter det skal afklares, om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse fremover skal udbydes.
- At BAM-BUS gennemfører et pilotprojekt i overenskomstperioden om afklaring af arbejdsmiljøforhold. Gennemførelse af pilotprojektet forudsætter, at BAM-BUS udvides med en fuldtidskonsulent. Dette sker under forudsætning af, at der kan opnås fuld dækning i eksisterende fonde.

Aftalen om BAM-BUS kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til overenskomstperiodens udløb.

(4) Parternes arbejdsmiljøpolitiske indsats

De nationale arbejdsmiljømål, herunder branchemål sætter retningen og adresserer de største udfordringer inden for bygge- og anlægsområdet, og parterne er enige om, at der er behov for tilstrækkelige ressourcer til både Arbejdstilsynet og parterne til at arbejde med opfyldelse af disse mål.

Parterne er enige om følgende i forhold til Arbejdstilsynet:

- Arbejdstilsynets indsats, viden og kompetencer skal sikres for at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Fokus på ordnede forhold for fair konkurrence, herunder tilsynet med udenlandske virksomheder og RUT-registrering
- Arbejdsgiver, ansat, leverandør, projekterende, rådgiver og bygherre har hver især et ansvar efter Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at hver af aktørerne lever op til deres forpligtelser i Arbejdsmiljølovgivningen.
- Arbejdstilsynets fokus på arbejdsgiverens forpligtelser skal fastholdes, men der skal også være initiativer rettet mod bygherrer, rådgivere, projekterende, leverandører og ansatte
- Initiativer bør fastholdes over en længere periode for både at styrke effekten på længere sigt og at konsolidere Arbejdstilsynets vidensgrundlag på området
- Tidligt samarbejde mellem Arbejdstilsynet og parterne, når nye initiativer skal udvikles for at sikre de bedst mulige indsatser på bygge- og anlægsområdet.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 2

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i kurser

Parterne er enige om, at der efter aftale med arbejdsgiveren kan gives arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed til deltagelse i Dansk El-Forbunds relevante arbejdsmiljøkurser.

Adgangen til deltagelse i Dansk El-Forbunds arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i forhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Parterne er enige om, at deltage i Dansk El-Forbunds frivillige arbejdsmiljøkurser ikke udløser betaling efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1.

Bestemmelsen træder i kraft 1. juni 2020.

København, den 19. marts 2020

PROTOKOLLAT 3

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes adgang til IT-faciliteter

Parterne er enige om, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne har mulighed for – med virksomheden – at aftale adgang til it-faciliteter.

Bestemmelsen træder i kraft 1. juni 2020.

København, den 19. marts 2020

PROTOKOLLAT 4

Kompetenceudvikling i EI-branchen

Overenskomstparterne er enige om, at det er relevant at sætte fokus på øget kompetenceudvikling af medarbejdere i branchen.

Det gælder både i forhold til at styrke medarbejdernes almene kompetencer, at få flere ufaglærte til at uddanne sig til faglærte samt at give de faglærte i branchen mulighed for at videreuddanne sig inden for branchen.

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for digital og grøn omstilling samt ny teknologi er væsentligt for virksomhedernes udvikling og vækst såvel som for medarbejdernes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelsesmuligheder.

Overenskomstparterne er på den baggrund enige om:

1. at sætte fokus på behovet for at styrke de almene kompetencer inden for læsning og skrivning blandt medarbejderne i branchen, herunder også danskkundskaber hos ikke-dansktalende medarbejdere i branchen. Endvidere er parterne enige om, at der mangler et effektivt offentligt uddannelses-tilbud til målgruppen

Der kan søges om tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU).

2. at der er behov for kompetenceudvikling i branchen, herunder særligt inden for den digitale og grønne omstilling.

Parterne er derfor enige om, at bestyrelsen for Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond bør

- Øge tilskuddet fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til en række udvalgte kurser vedrørende grøn- og digital omstilling, automatisering, og anden teknologi i produktion samt øvrige udvalgte kurser.

- Promovere ovenstående kurser på PensionDanmarks hjemmeside.
- Indføre tilskud til deltagerbetaling på udvalgte kurser og/eller uddannelser.

Der kan søges om forhøjede tilskud samt deltagerbetaling for aktiviteter, der er påbegyndt i perioden fra den 1. august 2023 og indtil udløbet af overenskomstperioden, medmindre parterne beslutter en længere periode og under forudsætning af, der er finansiering til formålet fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Der afsættes kr. 8 mio. i overenskomstperioden til dette formål.

For at øge kompetenceniveauet i branchen kan der derudover søges om tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond til deltagelse i akademiuddannelsen i byggeteknologi, akademiuddannelsen i byggekoordination samt akademiuddannelsen i energiteknologi.

3. at anbefale virksomheder og medarbejdere at gøre brug af PensionDanmarks efteruddannelsessite til planlægning af kompetenceudvikling.

Der skal arbejdes med markedsføring af PensionDanmarks efteruddannelsessitet for at øge kendskabet til og brugen af efteruddannelse. Dette arbejde skal formaliseres i fondens bestyrelse inden udgangen af 2023, og der skal sættes fokus på, at overenskomsterne har sikret støtteordningerne, og at overenskomstparterne skal identificeres som afsendere af markedsføringskampagner.

4. at fortsætte arbejdet med opkvalificeringsteamet i Byggeriets Uddannelser, hvor fokus ligger på at styrke opkvalificeringen i bygge- og anlægsbranchen med særligt fokus på digitalisering, bæredygtighed og grøn omstilling.

Den nødvendige økonomi til at understøtte aktiviteterne findes i Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

København, den 17. marts 2023

PROTOKOLLAT 5

Social dumping

Parterne er enige om at følge det udvalgsarbejde, der på 3F og TIB-områderne er nedsat til løbende at overvåge og drøfte anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen samt på industriområdet.

Udvalget skal følge de sager, der behandles efter nærværende aftale med henblik på en vurdering af, om reglerne opfylder formålet, og udvalget kan derudover tage initiativ til møder, oplysningskampagner eller andre aktiviteter vedrørende udenlandsk arbejdskraft.

Desuden skal udvalget følge de sager, der opstår i forhold til indpassningen af udenlandsk arbejdskraft på de industrielle virksomheder.

København, den 11. marts 2010

PROTOKOLLAT 6

Opkvalificering af ufaglærte medarbejdere

Overenskomstparterne er enige om at ufaglærte medarbejdere i branchen skal tilskyndes til at uddanne sig til faglært niveau via ordningen om erhvervsuddannelse for voksne med to års relevant erhvervserfaring (euv1) eller tage en brancheuddannelse.

Der etableres derfor i den kommende overenskomstperiode en forsøgsordning, som giver mulighed for opkvalificering af ufaglærte medarbejdere, hvor virksomheder kan søge tilskud i bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond.

Virksomheden kan søge tilskud for medarbejdere, der har tre måneders anciennitet ved uddannelsens start, hvor eventuel læretid ikke indgår. Tilskuddet er betinget af, at der mellem virksomheden og medarbejderen skriftligt er indgået en uddannelsesaftale.

Tilskuddet ydes som et engangsbeløb, som fastsættes af bestyrelsen for bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond. Tilskuddet udbetales efter ansøgning fra virksomheden, og virksomheden skal i ansøgningen vedlægge uddannelsesaftalen for at få tilskud til forløbet. Udbetalingen finder sted ved uddannelsens færdiggørelse. I det tilfælde hvor uddannelsen ikke gennemføres efter prøvetidens udløb ydes et forholdsmæssigt tilskud til virksomheden svarende til den periode, uddannelsen har varet.

Støtten til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere træder i stedet for støtte til frihed til uddannelse i kapitel 11, således at medarbejderen ikke kan gøre brug af uddannelsen i de kalenderår, hvor opkvalificeringen gennemføres.

Under uddannelsen modtager medarbejderen løn efter satserne i El-Overenskomstens § 24, stk. 1.

Bygge- og anlægsbranchens Uddannelsesfond etablerer de nærmere rammer for støtte, der kan ydes til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere i den kommende overenskomstperiode, og fastsætter en gældende positivliste for hvilke uddannelsesforløb, der berettiger til tilskud.

Opkvalificeringsteamet i Byggeriets Uddannelser udvides i overenskomstperioden med 1-2 medarbejdere, der primært skal arbejde med at udbrede kendskabet hos virksomheder og medarbejdere til opkvalificering af ufaglærte.

Tilskud til opkvalificering af ufaglærte medarbejdere kan søges for uddannelsesforløb, der er påbegyndt i perioden fra den 1. juni 2023 og indtil udløbet af overenskomstperioden og under forudsætning af, at der er dækning i fonden inden for rammerne af den støtte, der er afsat til formålet.

Overenskomstparterne er enige om at afsætte kr. 20 mio. i overenskomstperioden til dette formål. Den nødvendige økonomi til at understøtte aktiviteterne, findes i Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond.

København, den 17. marts 2023

PROTOKOLLAT 7

Supplerende ferie for udstationerende virksomheder

Ved et møde dags dato mellem nedennævnte parter drøftedes de overenskomstmæssige regler om ferie for udstationerede medarbejdere.

Parterne er enige om følgende.

Formål

Aftalens formål er at undgå dobbeltbetaling af ferie, og at udstationerede medarbejdere sikres betaling på samme niveau som øvrige omfattede af overenskomsten. Den udstationerende virksomhed må således ikke stilles ringere eller bedre end en tilsvarende dansk virksomhed.

Bestemmelserne i overenskomsternes paragraf (i Bygge- og Anlægs-overenskomsten § 67) om "Ferie- og SH-regler for udstationerede medarbejdere" ændres således:

Nyt stk. 1:

Bestemmelserne i §§ 56 til 65 gælder ikke for udstationerede medarbejdere, dvs. medarbejdere som sædvanligvis udfører deres arbejde i et andet land end Danmark, og som midlertidigt arbejder i Danmark, jf. lov nr. 849 af 21. juli 2006 om udstationering af lønmodtagere.

Nyt stk. 2:

Afholdelse af ferie

Udstationerende virksomheder skal efter udstationeringsloven sikre udstationerede medarbejdere det antal betalte feriedage, som er fastsat i medfør af den danske ferielov. Den udstationerede medarbejder og virksomheden skal afvikle en eventuel supplerende ferie efter hjemlandets regler.

Betaling af ferie

Hvis udstationerede medarbejdere i henhold til feriereglerne i hjemlandet har ret til færre dages betalt ferie pr. ferieår, end den danske ferielov giver, supplerer virksomheden forholdsmæssigt i relation til perioden, hvor medarbejderne udfører arbejdet i Danmark, op til niveauet i den danske ferielov.

Alternativt kan det aftales mellem virksomheden og medarbejderne, at i det omfang den til enhver tid gældende lovgivning tillader det, udbetaler virksomheden kompensation til medarbejderen for de manglende feriedage, sammen med lønnen. Afregningen af det resterende bidrag/løntillæg skal jf. overenskomsternes bestemmelser herom, fremgå af lønsedlen og udbetales/indbetales for hver lønperiode.

Det følger af udstationeringslovens § 6, stk. 1, at hvis den lovgivning der i øvrigt finder anvendelse på ansættelsesforholdet er mindre gunstigt for lønmodtageren med hensyn til længden af ferie og betaling herfor end ferielovens §§ 7, 23 og 24, skal arbejdsgiveren sikre lønmodtageren supplerende ferie og betaling herfor, så vedkommende bliver stillet lige så gunstigt som efter de nævnte bestemmelser. Det betyder således, at hvis hjemlandets ferieordning ikke er lige så gunstig som ferielovens, kan medarbejderne optjene supplerende ferie og/eller feriegodtgørelse eller løn under ferie under udstationeringen i Danmark i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser. Efter ferieloven er der i dag ret til 5 ugers ferie med betaling på 12,5% af årslønnen i feriegodtgørelse eller med fuld løn under ferien plus et ferietillæg på 1% af årslønnen. Den supplerende ferie og/eller feriegodtgørelse skal ikke gives efter ferielovens regler men således at det passer ind i hjemlandets ferieregler.

Nyt stk. 3:

Særligt vedrørende SH- og feriefridage

Hvis tillægget fremgår tydeligt af medarbejdernes lønseddel jf. overenskomsternes bestemmelser herom, eller en tilsvarende opgørelse, kan en udstationerende virksomhed undlade at etablere en SH- og feriefridagsopsparing, men i stedet udbetale bidraget løbende som et tillæg til lønnen, herunder betalingen for fravalgte feriefridage.

Nyt stk. 4:

Tyske virksomheder

For tyske virksomheder, der er tilsluttet den tyske byggebranches ferierkasse ULAK under socialkassen for Byggebranchens SOKA-Bau, er der enighed om, at her skal der ikke undersøges om indbetalt feriegodtgørelse og SH-betaling i Tyskland svarer nøjagtigt til de danske satser. Aftalen mellem Forbundsministeriet for Arbejde og Social anliggender i forbundsrepublikken Tyskland og Beskæftigelsesministeriet i Danmark sikrer en gensidig anerkendelse af de danske og tyske ferieregler. I henhold til den dansk-tyske ferieaftale forudsætter

ovenstående, at erklæring fra ZVK-Bau er forelagt den danske fagforening, indeholdende den krævede bruttoliste over medarbejdere.

København, den 12. april 2017

PROTOKOLLAT 8

Pensionsforhold for udstationerende virksomheder

Ved et møde dags dato mellem nedennævnte parter om pensionsforhold for udstationerede medarbejdere er der indgået følgende aftale om betaling af pensionsbidrag til udstationerede medarbejdere, der i medfør af Pensionsdirektivet (nr. 1998/49) oppebærer pensionsbidrag til en supplerende pensionsordning i hjemlandet:

Formål

Aftalens formål er at undgå dobbeltbetaling af pensionsbidrag, og at udstationerede medarbejdere sikres betaling på samme niveau som øvrige omfattede af overenskomsten. Den udstationerende virksomhed må således ikke stilles ringere eller bedre end en tilsvarende dansk virksomhed, såfremt der betales bidrag til en supplerende pensionsordning i hjemlandet.

Pligt til at betale pensionsbidrag

Såfremt den udenlandske virksomhed under udstationeringen indbetaler bidrag til en supplerende pensionsordning i hjemlandet, undtages virksomheden fra pligten til at foretage indbetalinger af pensionsbidrag til PensionDanmark, for de medarbejdere der er omfattet af en supplerende pensionsordning i hjemlandet. Virksomhedens dokumenterede bidrag til en supplerende pensionsordning i hjemlandet kan modregnes i bidragene som virksomheden skal betale i henhold til overenskomsten.

I stedet for indbetaling af pensionsbidrag til PensionDanmark indbetaler virksomheden differencebeløbet op til den efter overenskomsten gældende pensionssats til en supplerende pensionsordning for medarbejderen i hjemlandet eller udbetaler differencen som et løntillæg til medarbejderen. Afregning af det resterende bidrag/løntillæg skal jf. overenskomsternes bestemmelser herom, fremgå af lønsedlen og udbetales/indbetales for hver lønperiode.

Pensionsbidraget/løntillægget beregnes af de samme løndelev, som indgår i pensionsgrundlaget i henhold til overenskomsten. Dette uanset om den pågældende løndel er skattepligtig i hjemlandet.

Kontakt til PensionDanmark

Der er enighed om, at parterne efterfølgende optager drøftelser med PensionDanmark med henblik på den praktiske implementering af aftalen i Pensiondanmarks system.

København, den 12. april 2017

PROTOKOLLAT 9

Forordning nr. 2016/679 om behandling af personoplysninger ("Persondataforordningen")

Parterne er enige om, at bestemmelserne i overenskomsterne og den sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, som træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018.

Parterne er endvidere enige om at den nuværende praksis om behandling og udlevering af personoplysninger opretholdes, således hensynet til overenskomsternes bestemmelser om fremlæggelse af relevante baggrundsoplysninger og bestemmelserne i Persondataloven om behandling af personoplysninger tilgodeses.

København, den 13. marts 2017

PROTOKOLLAT 10

Digital indberetning

Der er mulighed for, ved lokal enighed, at lade indberetninger ske digitalt.

Dog kan virksomheden med 3 måneders varsel benytte sig af digital indberetning, medmindre andet aftales. Efter udløbet af varslet vil medarbejdere, som ikke kan benytte digitale løsninger forsat kunne indberette som hidtil.

Den digitale indberetning følger de almindelige retningslinjer for indberetning af ugesedler i henhold til overenskomstens bestemmelser herom.

Den digitale indberetning skal give mulighed for at indberette alle lønde og godtgørelser, herunder men ikke begrænset til overtid, genetillæg, oplysninger om arbejdsart ved fritekstfelter og afkrydsningsfelter.

Virksomheden stiller det nødvendige udstyr til rådighed for den digitale indberetning for medarbejderne. Den enkelte medarbejder har ikke ret til personligt udstyr.

Hvis der anvendes digital indberetning skal medarbejderen have en kopi/kvittering som dokumenterer det af medarbejderen indberettede. Kopien/Kvitteringen sendes til e-Boks eller den af medarbejderen sidst anmeldte e-mailadresse.

Kopien/Kvitteringen fremsendes forud for evt. kritik af den af medarbejderen digitale indberetning, dog senest 2 dage før lønudbetaling.

Foretager virksomheden kritik af det indberettede skal meddelelse herom ske til medarbejderen, indenfor overenskomstens tidsfrist, dog senest samtidig med lønudbetaling.

Medarbejderen kan herudover, af virksomheden, rekvirere en kopi/kvittering, samt evt. kritik, ved fysisk udskrift, fotokopi eller lign.

Når virksomheden har endeligt godkendt indberetningerne, kan medarbejderen ikke længere rette i de godkendte indberetninger.

Uoverensstemmelser om digitale indberetninger kan behandles efter regler for behandling af faglig strid.

Ovenstående protokollat træder i kraft den 01.01.2024

København, den 17. marts 2023

PROTOKOLLAT 11

Oplysninger om brug af underentreprenører

På begæring fra tillidsrepræsentanten eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilken underentreprenører, der aktuelt udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet, CVR-nummer og adressen, som underentreprenøren har oplyst til virksomheden. Ingen af de udleverede oplysninger om underentreprenøren kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse.

Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb.

København, den 13. marts 2017

PROTOKOLLAT 12

Møde med arbejdsmarkedets parter og fælles informationsmøde

Organisationerne ønsker at sikre, at den danske model fungerer bedst muligt på de danske byggepladser, og at alle parter kommer godt fra start. Når organisationerne er enige om, at der er behov for det, skal entreprenøren på ledelsesniveau deltage i et fælles møde med arbejdsmarkedets parter. På mødet får entreprenøren lejlighed til at redegøre for sin organisation, og arbejdsmarkedets parter får mulighed for at udlægge den danske model og at møde virksomheden. Organisationerne er endvidere enige om at tilbyde et fælles informationsmøde gerne inden for første måned efter, at de har påbegyndt arbejdet i Danmark. Hvor det er muligt, kan mødet holdes på pladsen. I modsat fald sørger en af parterne for egnede lokaler.

Denne aftale afskærer dog ikke overenskomstparterne fra at holde møder med hver sin part.

Desuden er organisationerne enige om ved påbegyndelsen af større bygge- og anlægsprojekter at tilbyde fælles intromøder for virksomhederne og medarbejderne med det formål at give de lokale parter på den enkelte byggeplads en introduktion i gældende løn- og arbejdsvilkår.

København, den 13. marts 2017

PROTOKOLLAT 13

Natarbejde og helbreds kontrol

1. Almindelige regler

I forbindelse med implementeringen af EU-direktiv om arbejdstid er der mellem nedennævnte parter indgået følgende aftale om natarbejde:

Ved natarbejder forstås en ansat, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller forventes at udføre en nærmere aftalt del af sin årlige arbejdstid i natperioden. Virksomhederne skal sikre, at der tilbydes natarbejdere gratis helbreds kontrol, inden de begynder beskæftigelse ved natarbejde og derefter med regelmæssige mellemrum.

Virksomhederne skal endvidere sikre, at natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, når det er muligt, overføres til dagarbejde, som passer dem.

2. Forebyggende tiltag ved natarbejde

Parterne har implementeret anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om natarbejde:

- Højst 3 nattevagter i træk
- Højst 9 timer ad gangen
- Mindst 11 timer mellem 2 vagter
- At gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemføre følgende tiltag:

De lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, skal drøfte, om man på virksomheden lever op til NFA's anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der udføres natarbejde.

Drøftelsen skal:

- a) Gennemføres ved iværksættelse af natarbejde, og derefter løbende en gang om året, og
- b) Dokumenteres ved udfyldelse af et af parterne udarbejdet skema, som indeholder en gennemgang af anbefalingerne.

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA's anbefalinger følges, anvendes de almindelige regler i pkt. 1 i protokollatet uændret.

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, vurderer, at NFA's anbefalinger ikke følges, sættes følgende særlige aktiviteter i værk for medarbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA's anbefalinger:

- a) Virksomheden skal tilbyde årlig helbreds kontrol til natarbejderne
 - i. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbreds kontrollen hvert andet år.
 - ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50 år, anvendes en udvidet helbreds kontrol.
- b) Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde
 - Risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer ved natarbejde. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 - Handlungsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer ved natarbejde, som ikke kan løses umiddelbart.
 - Gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger.

Den særlige APV kan ikke fagretlig behandles.

Aftalen ændrer ikke ved overenskomstens andre bestemmelser om natarbejde, herunder betalingen herfor.

3. Gravides natarbejde

Når virksomheden er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt, og senest 2 uger efter til en uges udgang, omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, så pågældende højst arbejder 1 nattevagt om ugen.

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlægge arbejdstiden, så pågældende medarbejder højst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen, med betaling som ved graviditetsorlov efter bestemmelserne i overenskomstens barselsregler.

Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gælder uanset medarbejderens anciennitet, og uanset antallet af uger medarbejderen har fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen.

4. Overenskomstparternes øvrige tiltag vedrørende natarbejde

Parterne er enige om, at nedsætte et udvalg, som i overenskomstperioden skal arbejde med følgende:

- Undersøge muligheden for at kortlægge omfanget af natarbejde samt undersøge, i hvor høj grad virksomheder med natarbejdere tilbyder helbreds kontrol.
- Informationsmateriale om natarbejde og om helbreds kontrol ved natarbejde.
- Spørgeskema til brug for helbreds kontrol af natarbejdere, der ikke er fyldt 50 år, og udfører natarbejde.
- Drøfte behovet for fælles informationsaktiviteter om det udarbejdede materiale.
- DIO I og CO-Industri har igangsat forskning om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt inden for

industrien under hensyntagen til NFA's anbefalinger. Udvalget følger denne forskningsindsats.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 14

Rekruttering og opkvalificering til bygge- og anlægsprojekter

Dansk Byggeri, 3F og BJMF vil i fællesskab iværksætte en række aktiviteter, der tilsammen skal sikre, at der kan rekrutteres den fornødne kvalificerede arbejdskraft til de mange bygge- og anlægsprojekter.

Fokus skal rettes både mod at få flere unge ind i branchen gennem erhvervsuddannelserne og at opkvalificere ledige til arbejde i branchen.

Rekruttering

Dansk Byggeri, 3F og BJMF vil fortsætte arbejdet fra sidste overenskomstperiode med at skaffe flere praktikpladser og lærlinge til byggebranchen.

Derudover vil parterne arbejde aktivt for at få omskølet og opkvalificeret ledige til bygge- og anlægsbranchen. Dette skal ske ved at bruge eksisterende ordninger som f.eks.

- voksenlærlingeordningen, som har vist sig at være en glimrende rekrutteringskanal blandt voksne ledige og beskæftigede
- jobrotation hvor beskæftigede kommer i uddannelse og ledige både opkvalificeres og får mulighed for at få arbejds erfaring
- brug af uddannelsespakker udarbejdet af parterne gerne suppleret med virksomhedspraktik

Dansk Byggeri, 3F og BJMF vil arbejde for, at der nedsættes en task force i regionerne, bestående af bl.a. repræsentanter fra Dansk Byggeri 3F og BJMF beskæftigelsesregionen, jobcentre og uddannelsesinstitutioner, som skal medvirke til at koordinere aktiviteterne.

Parterne er enige om, at udgifter til projekter og fælles aktiviteter finansieres gennem Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond.

København, den 7. marts 2014

PROTOKOLLAT 15D

Den grønne omstilling

Virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbindelse med den grønne omstilling. Beslutningen om de nye, ambitiøse klimamål vil fastholde kravet for danske virksomheder om at anvende nye teknologier samt udvikle og effektivisere produktionen.

Vi er i Danmark allerede anerkendt for vores erfaringer og globale førerrolle inden for grøn teknologi og grøn omstilling. Organisationerne er enige om, at den grønne omstilling rummer potentiale for fortsat styrkelse af virksomhedernes muligheder i et globalt marked.

For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den grønne omstilling, er det helt afgørende at videreudvikle virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder blandt andet kompetence og løbende opkvalificering.

Organisationerne er enige om, at sådanne mål kan understøttes gennem et systematisk samarbejde mellem ansatte og ledelse på alle niveauer i virksomheden, og herunder er centrale elementer i en fremadrettet virksomhedspolitik. Dette gælder samarbejdet om at nedbringe egne miljø- og klimabelastninger, og hvad virksomhederne kan gøre for at påvirke belastningerne i hele værdikæden og omverden via deres produkter og services.

København, den 19. marts 2020

PROTOKOLLAT 16

Uddannelsesrepræsentant

Ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanten (-erne) kan tillidsrepræsentanten (-erne) udpege en fælles uddannelsesrepræsentant på virksomheden.

Uddannelsesrepræsentanten kan bistå virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser, og herunder være sparringspartner for virksomheden og medarbejdere. Herudover kan uddannelsesrepræsentanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge til at dække virksomhedens kompetencebehov.

København, den 17. marts 2023

PROTOKOLLAT 17

Aftale om håndtering af sager om manglende indberetning, indbetaling og rykkere vedrørende uddannelsesfonden

Dette protokollat er en sammenskrivning af OK2025 IO-protokollat nr. 34 og 48. Formålet med protokollatet er at aftale en procedure for, hvordan PensionDanmark, DI samt Dansk El-forbund skal forholde sig i tilfælde af manglende betaling af bidrag til overenskomst-aftale fonde.

Gældende praksis for opkrævning

PensionDanmark Uddannelsesfonde (PDU) opkræver bidraget til fonde nævnt i de respektive overenskomster, bortset fra DA/LO-Udviklingsfonden (herefter benævnt "Fondene").

Opgørelse

PDU opgør på baggrund af oplysninger fra PensionDanmark Pensionsforsikringsselskab ("Forsikringsselskabet") for hver medarbejder omfattet af en af Fondene, hvor mange timer der indgår i de perioder virksomheden har indbetalt pensionsbidrag for den enkelte medarbejder i halvåret. Antallet af arbejdstimer opgøres på baggrund af antallet af hele arbejdsdage i de indberettede lønperioder. En hel arbejdsdag opgøres til 7,4 timer.

Bidraget til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond udgør 520 kr. årligt, hvilket er aftalt til at udgøre 0,33 kr. pr. arbejdstime.

Ansatte under ordning om fleksjob indgår ikke i beregningsgrundlaget.

Forsikringsselskabet videresender oplysning om antallet af medarbejdere samt antallet af arbejdstimer til PDU på baggrund af virksomhedens indberetning af pensionsbidrag. PDU opgør bidraget til Fondene på baggrund af Forsikringsselskabets oplysninger.

De overenskomstaftalte bidrag omgøres til et halvårligt bidrag, der forfalder til betaling halvårligt bagud den 15. september (1. halvår), og den 15. marts (2. halvår året før). PDU udsender opkrævning af

bidrag til samtlige virksomheder, som er omfattet af pligten til at indbetale bidrag til Fondene. Udsendelsen sker 1½ måned efter udgangen af det halvår, opkrævningen vedrører. PDU udsender én halvårlig fællesopkrævning til den enkelte virksomhed på det samlede bidrag til Fondene.

Rykkerprocedure

Betaler en virksomhed ikke bidraget rettidigt, udsender PDU rykker til virksomheden 15 hverdage efter forfaldstidspunktet med en betalingsfrist på 21 dage. Samtidig med rykkerudsendelsen sendes en liste til DI, der har mulighed for at oplyse deres medlemmer om betaling til fondene.

Betaler virksomheden ikke det skyldige beløb efter første rykker, udsendes anden rykker til virksomheden med besked om, at hvis betalingen ikke sker inden fristens udløb på ikke under 10 dage, jf. Inkasolovens § 10 stk. 3, vil kravet blive overdraget til inkasso uden yderligere varsel, og oplyses samtidig om, at dette kan medføre yderligere omkostninger for virksomheden. Samtidig pålægges virksomheden en bod på 1.000 kr., der opkræves sammen med bidraget til Fondene. Bodten tilfalder Dansk El-forbund.

Efter 2. rykkers frist fremsender PDU besked til virksomheden om, at virksomheden er blevet pålagt bod i henhold til 1. og 2. rykker for manglende indbetaling til Byggeriets uddannelsesfonde i alt 2.000 kr. i samme besked oplyses der om, at eksisterende opgørelse på den pågældende overenskomstkode det efterfølgende halvår vil blive opskrevet med 25 %.

Regulering af bodsbeløb

Bodsbeløbene i denne organisationsaftale reguleres ved overenskomstfornyelserne med samme procentsatser som mindstebetalings-satserne for timelønsarbejde i denne overenskomst.

Indkrævning ved manglende indbetaling efter anden rykker

Indbetaler virksomheden ikke det skyldige beløb sender PDU opkrævningen til inkasso hos ekstern advokat.

Hvis situationen skulle opstå, hvor PDU ikke kan opkræve det skyldige beløb samt bod og har udtømt samtlige tilgængelige retsmidler, vil sagen blive overført til Dansk El-forbund, til fagretslig behandling.

Ekstraomkostningerne ved at etablere og drive ovenstående rykkerproces pålægges de fonde, som har aftalt ovenstående rykkerproces med PDU. Omkostninger fordeles med de sædvanlige fordelingsnøgler i PDU.

Ovenstående opkrævnings- og rykkerprocedure træder i kraft i forbindelse med den opkrævning, som udsendes i begyndelsen af 2026 vedrørende bidragspligten for andet halvår 2025.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 18

Organisationsaftale om databeskyttelse

Hvornår kan der udleveres personoplysninger?

Databeskyttelsesreglerne giver i flere tilfælde virksomheder mulighed for at udlevere personoplysninger til tillidsrepræsentanten. Det er f.eks. muligt, hvis overenskomster eller lovgivning medfører en pligt til at videregive oplysningerne til tillidsrepræsentanten. Det er også muligt at udlevere personoplysninger, hvis tillidsrepræsentanten har en berettiget interesse – f.eks. på baggrund af en lokalaftale – der overstiger den pågældende persons interesse i, at oplysningen ikke udleveres.

Databeskyttelsesreglerne regulerer ikke, hvilke personoplysninger en virksomhed er forpligtet til at udlevere. Reglerne beskriver kun, hvornår og hvordan en virksomhed eller tillidsrepræsentant må behandle en personoplysning.

Parterne er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelsesloven er sikret, at den hidtidige praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtigelser kan fortsætte.

Parterne opfordrer til, at der søges vejledning i den til enhver tid gældende vejledning fra Datatilsynet om databeskyttelse i ansættelsesforhold, der indeholder eksempler på tilfælde, hvor videregivelse af personoplysninger til tillidsrepræsentanten kan finde sted. Vejledningen er tilgængelig på Datatilsynets hjemmeside.

Parterne er enige om, at nærværende tekst hverken har til hensigt at indskrænke eller udvide arbejdsgivers pligter til eller muligheder for at videregive personoplysninger end de i Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven eller overenskomstens fastsatte bestemmelser.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 19

Organisationsaftale om standardaftale om ansvarsfordelingen ved tillidsrepræsentanternes brug af arbejdsgiverens it-systemer til behandling af personoplysninger

Baggrund

Denne aftale vedrører udmøntningen af ansvarsfordelingen i forhold til arbejdsgiverens og tillidsrepræsentantens forpligtelser, når tillidsrepræsentanter anvender arbejdsgivers it-udstyr og it-systemer ved udøvelsen af tillidsrepræsentanthvervet.

Datatilsynet har i "*Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold*" taget stilling til fordelingen af dataansvaret, når en tillidsrepræsentant anvender sin arbejdsgivers it-udstyr i forbindelse med udførelse af tillidsrepræsentantfunktionen.

Datatilsynet har fastslået, at tillidsrepræsentanten (eller dennes forbund) vil være data-ansvarlig for den behandling af personoplysninger, som foretages med henblik på at forfølge behandlingsformålet (tillidsrepræsentantfunktionen), da formålene med behandlingen fastlægges af en af disse aktører. Såfremt tillidsrepræsentanten anvender arbejdsgiverens it-systemer ved udførelsen af sit hverv som tillidsrepræsentant, vil arbejdsgiveren dog være selvstændig dataansvarlig for opbevaringen.

Datatilsynet har samtidig udtalt, at parterne, når tillidsrepræsentanten anvender sin arbejdsgivers it-udstyr i forbindelse med udførelse af tillidsrepræsentantfunktionen, bør indgå en aftale, hvorefter arbejdsgiver alene må tilgå de personoplysninger, som behandles af tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation, hvis særlige it-sikkerhedsmæssige forhold fordrer dette. Aftalen bør ligeledes regulere, hvorledes arbejdsgiver skal assistere tillidsrepræsentanten eller den faglige organisation i forbindelse med anmodninger fra de registrerede og sikkerhedshændelser mv.

I henhold til Protokollat om Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes adgang til IT-faciliter har tillidsrepræsentanten "*mulighed for – med virksomheden – at aftale adgang til it-faciliteter.*"

Dansk El-Forbund og DIO III er på denne baggrund enige om, i fællesskab, at stille en standardaftale til rådighed, som de lokale parter kan tiltræde i overensstemmelse med Datatilsynets anbefaling, hvis tillidsrepræsentanten på den enkelte virksomhed anvender sin arbejdsgivers it-udstyr eller systemer i forbindelse med udførelse af tillidsrepræsentantfunktionen.

Rækkevidde og opsigelse

Standardaftalen vedrører alene fordeling af ansvar og forpligtelser i henhold til databeskyttelsesreglerne i det omfang, tillidsrepræsentanten anvender sin arbejdsgivers it-udstyr i forbindelse med udførelse af tillidsrepræsentantfunktionen. Det er i aftalen forudsat, at tillidsrepræsentanten er dataansvarlig i forhold til de oplysninger, som tillidsrepræsentanten behandler som led i udøvelsen af sit hverv som tillidsrepræsentant. Arbejdsgiver er ansvarlig for den tekniske opbevaring af data.

Det indbyrdes forhold mellem tillidsrepræsentanten og den faglige organisation reguleres ikke i denne aftale.

Anvendelse af standardaftalen, der er bilag A til dette dokument, er frivillig og forudsætter, at denne er tiltrådt af de lokale parter, men Dansk El-Forbund og DIO III anbefaler, at aftalen tiltrædes lokalt, medmindre der er indgået anden aftale.

Denne aftale og den tilknyttede standardaftale er baseret på gældende retspraksis efter databeskyttelsesreglerne. Parterne er enige om at revidere materialet, såfremt der kommer ændringer heri. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om at revidere aftalen og den tilknyttede standardaftale, kan aftalen opsiges til bortfald med 6 måneders varsel.

København, den 12. marts 2025

BILAG A

Aftale om tillidsrepræsentanten/-ernes brug af virksomhedens it-udstyr og it-systemer

Indgået

mellem

[Tillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanterne] (tillidsrepræsentanten/-erne)

og

[virksomhedens navn]

Mellem tillidsrepræsentanten/-erne (herefter "tillidsrepræsentanten") og virksomheden er der enighed om at tiltræde nedenstående standardaftale om tillidsrepræsentantens behandling af personoplysninger ved anvendelse af virksomhedens it-udstyr og it-systemer, og virksomhedens rolle som ansvarlig for opbevaring af oplysningerne.

1. Formål

1.1. Aftalen vedrører tillidsrepræsentantens behandling af personoplysninger som led i tillidsrepræsentanthvervet ved brug af arbejdsgivers it-udstyr og it-systemer (i det følgende samlet benævnt "it-systemer").

I henhold til protokollat 3 om tillids- og arbejdsmiljørepræsentanters adgang til it-faciliteter er parterne enige om, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne har mulighed for – med virksomheden – at aftale adgang til it-faciliteter.

1.2. Aftalen understøtter parternes dataansvar og præciserer de databeskyttelsesretlige rammer i de situationer, hvor tillidsrepræsentanten, som led i varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet, behandler, herunder opbevarer, personoplysninger på et it-system, som virksomheden har stillet til rådighed for tillidsrepræsentanten. Aftalen sikrer, at virksomheden yder den nødvendige tekniske bistand til tillidsrepræsentanten med henblik på bl.a. at sikre:

- håndtering af de registreredes rettigheder,
- håndtering af evt. sikkerhedsbrud, og
- fortrolighed omkring den registreredes personoplysninger.

2. Ansvar

I overensstemmelse med de databeskyttelsesretlige regler gælder følgende:

- Tillidsrepræsentanten er ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker som led i tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion (behandlings-formålet).

Når tillidsrepræsentanten anvender virksomhedens it-systemer som led i udøvelsen af tillidsrepræsentanthvervet, er virksomheden dataansvarlig for opbevaring af de personoplysninger, som tillidsrepræsentanten opbevarer i virksomhedens it-systemer. Dette selvstændige dataansvar vil i langt de fleste tilfælde ikke forudsætte, at virksomheden har en direkte eller umiddelbar adgang til oplysningerne, jf. punkt 4.3.

Det er alene tillidsrepræsentanten, der har adgang til de personoplysninger, som vedkommende behandler som led i sit hverv på virksomhedens it-system. Det er således tillidsrepræsentanten eller

vedkommendes faglige organisation, der er dataansvarlig i forhold til behandling af personoplysninger, som foretages som led i hvervet. Der henvises dog til punkt 4.3.

Der henvises i øvrigt til Datatilsynets vejledning ”*Databeskyttelse i ansættelsesforhold*”.

3. De registreredes rettigheder

3.1 Tillidsrepræsentanten er ansvarlig for opfyldelsen af de registreredes rettigheder, som de fremgår af databeskyttelsesforordningens kapitel III og databeskyttelseslovens §§ 22 og 23 i forhold til den behandling, som tillidsrepræsentanten er dataansvarlig for. Der henvises endvidere til Datatilsynets ”*Vejledning om de registreredes rettigheder*”.

3.2. Tillidsrepræsentanten er i medfør af denne aftale ligeledes ansvarlig for at opfylde de registreredes rettigheder i forhold til virksomhedens opbevaring af personoplysninger, som tillidsrepræsentanten er dataansvarlig for behandlingen af se pkt. 2. Derved sikres det, at virksomheden ikke behandler eller får adgang til flere oplysninger, end hvad virksomhedens formål med opbevaring af personoplysninger forudsætter.

3.3 Virksomheden yder teknisk bistand til tillidsrepræsentanten i det omfang, dette er relevant og nødvendigt for, at tillidsrepræsentanten kan efterleve forpligtelserne over for de registrerede.

3.4. Såfremt virksomheden modtager en henvendelse eller en anmodning fra en mulig registreret om udøvelsen af dennes rettigheder vedrørende tillidsrepræsentantens behandling af personoplysninger, sendes denne med frigørende virkning til besvarelse hos tillidsrepræsentanten uden ugrundet ophold.

3.5. Tillidsrepræsentanten behandler eventuelle klager fra registrede, såfremt klagerne omhandler forhold, som tillidsrepræsentanten er dataansvarlig for i henhold til denne aftale.

3.6. Modtager virksomheden henvendelser eller en anmodning fra en registreret om udøvelse af dennes rettigheder vedrørende it-sikkerhedsspørgsmål, risikovurderinger, konsekvensanalyser, overførselsgrundlag og spørgsmål om databehandler, besvares disse af virksomheden.

4. Behandlingssikkerhed og dokumentation for overholdelse af databeskyttelsesforordningen

4.1. Virksomhederne foretager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der tager højde for de tekniske risici forbundet med behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 32, herunder tager højde for, at tillidsrepræsentanten kan opbevare almindelige og følsomme personoplysninger som led i sit hverv.

4.2. Tillidsrepræsentantens anvendelse af virksomhedens it-systemer, sker på de generelle betingelser vedrørende sikkerhed, som virksomheden har fastsat, og som gælder for alle ansatte.

4.3. Virksomheden kan, som led i deres almindelige beføjelser som dataansvarlig for deres it-systemer ved afværgning af kritiske angreb på virksomhedens it-systemer, tilgå alle dele af disse systemer, hvis dette er påkrævet af it-sikkerhedsmæssige grunde.

Virksomheden må alene tilgå de personoplysninger, som tillidsrepræsentanten behandler i virksomhedens it-system som led i deres hverv som tillidsrepræsentant, hvis it-sikkerhedsmæssige forhold fordrer dette, således at fortroligheden ikke undermineres. Der henvises til pkt. 2. Virksomheden må alene tilgå tillidsrepræsentantens oplysninger i tilfælde, hvor it-sikkerheden ikke kan sikres på anden måde.

4.4. Hvis håndtering af brud på datasikkerheden eller en mistanke om brud på datasikkerheden medfører, at virksomheden i forbindelse med tilgangen til it-systemer, jf. pkt.

4.3., får adgang til de personoplysninger, som tillidsrepræsentanten behandler som led i sit hverv, skal virksomheden underrette tillidsrepræsentanten herom uden ugrundet ophold. Virksomheden oplyser tillidsrepræsentanten om, hvilke oplysninger der har været tilgængelige og berørt, samt årsagen hertil.

5. Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden

5.1. Virksomheden anmelder brud på datasikkerheden, som kan henføres til virksomhedens tekniske eller organisatoriske foranstaltninger ved tillidsrepræsentantens anvendelse af virksomhedens it-system i forbindelse med tillidsrepræsentantens hverv, til tilsynsmyndigheden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

5.2. Virksomheden orienterer uden ugrundet ophold tillidsrepræsentanten om sikkerhedsbruddet og om anmeldelsen heraf. Orienteringen skal indeholde de nødvendige oplysninger, for at tillidsrepræsentanten kan opfylde forordningens artikel 33 og 34, i tilfælde af at tillidsrepræsentanten ved samme databrud skal lave anmeldelse til Datatilsynet for de personoplysninger, tillidsrepræsentanten er ansvarlig for.

5.3. Tillidsrepræsentanten anmelder brud på persondatasikkerheden, som beror på tillidsrepræsentantens dataansvar – dvs. alle brud bortset fra brud omfattet af pkt. 5.1.

5.4 Virksomheden yder den tekniske bistand til tillidsrepræsentanten, der er relevant og nødvendigt for, at tillidsrepræsentanten, eller vedkommendes faglige organisation, kan foretage anmeldelse af et eventuelt brud, jf. pkt. 5.3.

6. Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede

6.1. Tillidsrepræsentanten underretter den registrerede om brud omfattet af pkt. 5.3., jf. databeskyttelsesforordningens artikel 34. Tillidsrepræsentanten underretter herudover den registrerede om brud, som tillidsrepræsentanten er blevet informeret om, jf. punkt 4.4.

6.2 Virksomheden yder teknisk bistand til tillidsrepræsentanten i det omfang, dette er relevant og nødvendigt for, at tillidsrepræsentanten kan foretage underretning af de registrerede.

7. Håndhævelse og opsigelse

7.1. Parterne kan drøfte forhold i aftalen lokalt. Parterne er enige om, at uenigheder om aftalens databeskyttelsesretlige forhold efter forordningen og loven behandles ved de almindelige domstole. De resterende dele af aftalen kan påtales og behandles efter de fagretlige regler

Hver af parterne i nærværende aftale kan skriftligt opsiges aftalen til bortfald med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Inden opsigelse af aftalen skal parterne påbegynde forhandlinger om ny aftale. Opsigelsen skal skriftligt begrundes.

Underskrift

[virksomhedens navn]

Underskrift

[Tillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanterne] (tillidsrepræsentanten/-erne)

PROTOKOLLAT 20

Opsamling af udeståender

Parterne har set nærmere på følgende protokollater fra forliget på Industriens Overenskomst og Byggeriet 2025:

- Industriens Overenskomst nr. 46 Protokollat om Indberetning til Indkomstregistreret under uddannelse
- Byggeri nr. 9 Protokollat om Udvalgsarbejde om arbejdsudleje
- Byggeri nr. 25 Protokollat om Opkvalificering af ufaglærte medarbejdere

Parterne er enige om at drøfte resultaterne fra ovenstående protokollater ved næste overenskomstforhandling i 2028.

Derudover har parterne set nærmere på:

- Industriens Overenskomst nr. 33 Protokollat om Procesaftale vedrørende deltid

Parterne er indtil videre enige om at afvente afgørelsen i ovennævnte protokollat. Nærværende aftale afskærer ikke i øvrigt parterne fra hver især eller i fællesskab at rejse sager om spørgsmålet.

København, den 12. marts 2025

PROTOKOLLAT 21

Tillidsrepræsentanternes adgang til at deltage i informationsmøder om overenskomstfornyelse

Overenskomstparterne ønsker at støtte op om udbredelsen af information om de nye elementer i overenskomsterne mellem DI Overenskomst III og Dansk EL-Forbund.

Valgte tillidsrepræsentanter har derfor ret til frihed med løn til at deltage i nærmeste informationsmøde (i forhold til transporttid), hvor forbundene er repræsenteret, efter et aftaleresultat måtte foreligge. Denne ret til fravær med løn gælder frem til urafstemningens afslutning.

Tillidsrepræsentanten har pligt til hurtigst muligt efter indkaldelsen til informationsmødet er modtaget at underrette arbejdsgiveren om, hvornår og hvor informationsmødet afholdes samt varigheden af mødet.

Transportudgiften dækkes af forbundet/afdelinger.

København, den 12. marts 2025

BILAG 1

Ansættelsesbevis



Ansættelsesbevis for timelønnede

Mellem medarbejder: Navn: [indsæt medarbejderens navn] Adresse: _____ Post-nr.: _____ Fødselsdato: _____ Til: _____ nr.: _____ Pengeinst.: _____ Konto: _____ nr.: _____	og virksomhed: Navn: _____ Adresse: _____ CVR- _____ nr.: _____ Til: _____ nr.: _____
--	--

1. Ansæt pr.: _____
 Du er beskæftiget på:
☐ Ikke permanente arbejdspladser (forskellige pladser). Du er tilknyttet (f.eks. virksomhedens kontor): _____
☐ Permanente arbejdspladser. Adresse: _____
☐ Du kan frit bestemme sit arbejdssted.
 Ansæt som (angiv stillingsbetegnelse): _____
 Såfremt ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører uden varsel, angives ophærdstidspunkt: _____
2. For ansættelsesforholdet gælder den mellem DI Overenskomst III og Dansk El-Forbund gældende overenskomst: El-overenskomsten med DIO III og Dansk El-forbund.
3. Der betales pension til Pension Danmark i henhold til overenskomsten
☐ Ja ☐ Nej
 Hvis "nej" anføres manglende anciennitet i måneder: _____
 Du er omfattet af ATP-loven.
 Virksomhedens arbejdsskadeselskab er: _____
4. Den personlige timeløn udgør på ansættelsestidspunktet ved timelønsarbejde: _____ kr.
 Du er derudover omfattet af den særlige lønopsparing, som følger den til enhver tid gældende overenskomstmæssige sats.



Dansk Industri

**Lønnen udbetales:**☐ Hver 14. dag☐ Månedsvist

Andet: _____

Derudover kan der forekomme overarbejdsbetaling, forskudtstillæg, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg, efter ovennævnte overenskomst.

Der kan forekomme akkordarbejde, hvor prisen fastsættes efter reglerne i overenskomsten, og arbejdsopgavens varighed er tidsbestemt, ligesom der kan forekomme forskellige produktionsfremmende lønsystemer, som ligeledes fastsættes i henhold til overenskomsten. Der kan være indgået lokalaftaler.

5. For så vidt angår arbejdstid - den normale arbejdstid, overarbejde, arbejde på forskudt tid og skiftehold mv. - henvises til overenskomsten samt eventuelle lokalaftaler.

Angiv arbejdstimer ved deltidsbeskæftigelse: _____ timer/uge.

6. Helbred: Du bekræfter, at du ikke er bekendt med at lide af en kronisk eller anden sygdom, som vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.

7. Sygdom: Ved sygdom skal der gives besked til virksomheden på telefon _____ senest den 1. sygedag ved arbejdstids begyndelse. Hvis tro- og loveerklæring er udleveret, skal denne tilsendes virksomheden 2. sygedag. Virksomheden kan kræve mulighedserklæring mv. efter reglerne i sygedagpengeloven.

Øvrigt fravær: Alt øvrigt fravær, f.eks. ferie og lignende skal være aftalt.

For rettigheder til fravær med løn, herunder bl.a. løn under barsel og betaling under barns sygedag, henvises til overenskomsten.

☐ Du har ret til fravær med løn, udover de rettigheder, der fremgår af overenskomsten.

Du har ret til: _____

☐ Du har ret til uddannelse hos virksomheden udover de rettigheder, der fremgår af overenskomsten.

Du har ret til: _____

Ferie: Ferieloven og overenskomsten er gældende for ansættelsesforholdet.

Opsigelse: Der henvises til bestemmelserne i overenskomsten om opsigelsesvarsler.

Personalehåndbog udleveret ☐ Ja ☐ Nej

Øvrige forhold:



Dansk Industri



DANSK
EL-FORBUND

Den: _____

Den: _____

Virksomheden _____

Medarbejder _____



Dansk Industri



DANSK
EL-FORBUND

VEJLEDNING til elektronisk blanket

Til punkt 1:

Ansættelsestidspunktet angives.

Der henvises til overenskomstens regler om definition på permanente arbejdspladser og ikke-permanente arbejdspladser. Hvis der på ansættelsestidspunktet er tale om både værksteds- og udearbejde krydses begge rubrikker af.

Hvis medarbejderen frit kan vælge sit arbejdssted skal dette udtrykkeligt fremgå af ansættelsesbeviset.

Vælg det fag/stilling, som den ansatte skal beskæftiges i/med.

Efter krydsrubrikken "andet" angives fag, der falder udenfor de rubricerede, f.eks. møbelpolstrer, arbejdsdreng eller andet.

Til punkt 2:

Som arbejdsgiverforening angives DIO III.

Som lønmodtagerorganisation angives det forbund, der er lønmodtagerpart i de overenskomster, som DIO III har med medlemmer af BAT-Kartellet, f.eks. Fagligt Fælles Forbund (3F) eller Dansk Metal. Det er overenskomstens lønmodtagerpart, som skal anføres og ikke det forbund, som medarbejderen eventuelt er medlem af.

Medlemmer af BAT-Kartellet er følgende forbund:

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF)

Dansk Metal

Malerforbundet i Danmark

Dansk EL-forbund

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark

Til punkt 3:

Anciennitet er opnået efter 6 måneders erhvervsarbejde uafhængig af branche og land. Oplysninger herom skal gives af medarbejderen.

NB: Medarbejdere, der ansættes efter overenskomsten mellem DIO III og Malerforbundet i Danmark, skal have 3 måneders anciennitet under en overenskomst i branchen. Anciennitet optjenes på tværs af virksomhedstilknæytning.

Såfremt ancienniteten på 6 henholdsvis 3 måneder ikke er opnået, skal det præcist anføres hvor mange måneder/uger, der er tilbage, før ancienniteten er optjent.

Til punkt 4:



Forekommer der andre lønafregnsformer, skal disse **tillægges** nærværende ansættelsesbevis.

Til punkt 6 og 7:

Såfremt der i personalehåndbog eller lignende eksisterer andre regler udstreges punkt 6 og 7, og gældende regler udleveres sammen med ansættelsesbeviset.

Angiv om medarbejderen har ret til efter- og videreuddannelse udover de rettigheder, der evt. følger af overenskomsten. Hvis virksomheden tilbyder ret til uddannelse, skal medarbejderen oplyses om, hvorvidt medarbejderen har ret til et bestemt antal uddannelsesdage pr. år, og medarbejderen skal have oplysninger om virksomhedens generelle uddannelsespolitik. Hvis oplysningerne fremgår tydeligt af virksomhedens personalehåndbog, vil det være tilstrækkeligt at henvise til denne.

Til punktet øvrige forhold:

REGISTRERING AF ARBEJDSSTID

Arbejdsgiver skal indføre et system, der kan registrere medarbejdernes arbejdstid. Arbejdsgiver skal opbevare de registrerede oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens ugentlige arbejdstid. Dette gælder også fratrådte medarbejdere.

Medarbejdere skal kunne tilgå egne oplysninger i registreringssystemet. DI anbefaler, at reglerne om registrering om arbejdstid fremgår af eksempelvis en personalepolitik/virksomhedens retningslinjer. Der skal dog ikke indføres andre eller yderligere regler/retningslinjer om registrering af arbejdstid for timelønnede medarbejdere, hvis arbejdsgiver allerede har et system til at registrere disse medarbejders arbejdstid, da de modtager betaling for den effektive arbejdstid.

BILAG 2

Ansættelsesbevis for funktionærlignende vilkår



Aftale om funktionærlignende ansættelse

1. PARTER**Mellem medarbejder**

Navn: [angiv medarbejderens navn]

Adresse: [angiv adresse]

By: [angiv by]

Tlf.nr.: [angiv tlf.nr.]

Fødselsdato: [angiv fødselsdato]

Pengeinst: [angiv pengeinstitut]

Reg.nr.: [angiv reg.nr.]

Konto nr.: [angiv konto nr.]

og virksomhed

Navn: [angiv virksomhedens navn]

Adresse: [angiv adresse]

Tlf.nr.: [angiv tlf.nr.]

CVR nr.: [angiv CVR-nr.]

2. JOBKATEGORI

Stillingsbetegnelse: Vælg stillingsbetegnelse

Hvis andet er valgt: [angiv stillingsbetegnelse]

3. TILTRÆDELSES DATO

Ansæt fra den: [indsæt dato]

er der indgået aftale om funktionærlignende ansættelse på følgende vilkår:

4. OVERENSKOMST

For ansættelsesforholdet gælder: El-overenskomsten med DIO III og Dansk El-forbund

5. LØN

Lønnen er aftalt til kr. [angiv månedsløn] pr. måned, som udbetales bagud på samme tidspunkt som for virksomhedens øvrige funktionærer. En gang om året tages lønnen op til vurdering og eventuel regulering.

Som kompensation for øget arbejdstid efter afskaffelsen af store bededag som helligdag modtager du et løntilæg på 0,45 pct. af din årsien opgjort som den sædvanlige og fast påregnelige løn.

6. PENSION OG ARBEJDSKADESELSKAB

Der betales pension til PensionDanmark efter reglerne i overenskomsten.

Du er omfattet af ATP-loven.

Virksomhedens arbejdsskadeselskab er: [angiv arbejdsskadeselskab som i indbetaler til]



7. EFTER- OG VIDEREUDANNELSE

☐ Du har ret til uddannelse hos virksomheden udover de rettigheder, der fremgår af overenskomsten.

Du har ret til: [angiv]

8. ARBEJDSSTED

Arbejdstiden, herunder eventuel overtid, skifteholdsarbejde, forskudt arbejdstid, tillige med betalingen herfor, fastsættes i henhold til overenskomstens bestemmelser.

9. ARBEJDSSTED

Du er beskæftiget på:

☐ Ikke permanente arbejdspladser (skiftende arbejdssteder). Du er tilknyttet virksomhedens adresse (som angivet ovenfor).

☐ Permanent arbejdsplads. Adresse: [angiv adresse]

☐ Du kan frit bestemme sit arbejdssted.

10. FERIE OG ANDEN FRAVÆR

Der tilkommer medarbejderen ferie i overensstemmelse med ferieloven og anden fravær efter overenskomsten.

11. SYGDOM

Der henvises til reglerne i den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst.

Ved fravær fra virksomheden skal forholdes således: [angiv]

12. PERSONALEHÅNDBOG

Personalehåndbog udleveret ☐ Ja ☐ Nej

13. OPSIGELSE

Der henvises til reglerne i den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst.

Ved opsigelse gælder Funktionærlovens bestemmelser.

120-dages regel

Det er aftalt, at du kan opsiges med 1 måneds varsel ved en måneds udgang, når du inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage og mens du endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at du er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket.



Dansk Industri



DANSK
EL-FORBUND

14. ØVRIGE FORHOLD

Aftale om funktionær lignende vilkår har virkning fra: [angiv dato]

Dato: [angiv dato]

Dato: [angiv dato]

Medarbejder

Virksomhed

BILAG 3

Aftaleblanket ved overførsel af ferie



Aftale om ferieoverførsel

Virksomhed _____

Medarbejder _____

1. Overført ferie

- 1.1 Parterne har i overensstemmelse med nedenstående regler aftalt, at _____ feriedage overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.
- 1.2 Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barseisorlov, orlov til adoption eller andre feriehindringer er afskåret fra at holde ferie, overføres op til 20 dages årligt betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

2. Afvikling af overført ferie

Parterne har aftalt følgende om afvikling af den overførte ferie (sæt kryds)

- 2.1 ☐ Ferien holdes i perioden ____/____-20____ til ____/____-20____

- 2.2 ☐ Anden aftale (anføres her) _____

- 2.3 Hvis der ikke er enighed om lægning af overført ferie, placeres ferien efter samme retningslinier som lægning af restferie.

3. Øvrige bestemmelser

- 3.1 Aftaler om ferieoverførsel skal indgås skriftligt senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden.
- 3.2 Overført ferie skal holdes forud for anden ferie.
- 3.3 Fratræder medarbejderen inden al overført ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for de resterende overførte feriedage.
- 3.4 Aftale om afvikling af overført ferie kan kun ændres ved indgåelse af en ny aftale.
- 3.5 Feriegodtgørelse svarende til ovennævnte feriedage for medarbejderen udgør kr.: _____.

Beløbet udbetales ved ferieafholdelse eller i forbindelse med arbejdsforholdets ophør i virksomheden.

Dato: _____

Virksomhedens underskrift _____

Medarbejderens underskrift _____

BILAG 4

Standard tiltrædelsesblanket

Tiltrædelsesaftale

mellem

og

Dansk El-forbund

Nedenstående parter tiltræder den til enhver tid gældende Elektrikeroverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-forbund i henhold til El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-forbund, § 1 stk. 3:

Ved ansættelse af elektrikere til udførelse af egne byggeopgaver på eller uden for den permanente virksomhed til udførelse af permanente elinstallationer lig det, der udføres af el-installatører, og som har en varighed på mere end 3 dage, er der enighed om, at der mellem virksomheden og Dansk El-Forbund indgås en tiltrædelsesoverenskomst til den mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund gældende overenskomst, såfremt en af parterne kræver det.

Tiltrædelsen sker med virkning pr.: _____

Der er mellem parterne enighed om følgende undtagelser fra Elektrikeroverenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El Forbund:

§ 6, Afsnit 2, pkt. 7, Opsigelsesvarsler

§ 9, stk. 15, Arbejdsmarkedspension

§ 15, Søgnehelligdagsbetaling, feriefridage og fritvalgsordning

§ 16, Ferie

§ 20, Regler for behandling af faglig strid

I stedet for gælder de tilsvarende bestemmelser i El-overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-forbund, således

§ 45, stk. 1 - 3, Opsigelsesvarsler

§ 23, Pension

Kapitel 9, Ferie- og søgnehelligdagsregler

Kapitel 13, Regler for behandling af faglig strid

Herudover gælder bestemmelserne i El-overenskomsten om sundhedsordning.

Denne aftale må ikke betyde forringelser i forhold til aftaler og kutymer i virksomheden.

_____, den _____ 202

For
(Virksomhedens navn)

For
Dansk El-Forbund

Stikordsregister

1

1. maj..... 19

A

Afholdelse af ferie..... 47
 Afskedigelse 75
 Bortfald af opsigelsesvarsler
 77
 Erstatning for manglende
 varsel 78
 Frihed og uddannelse i
 forbindelse med
 afskedigelse..... 77
 Generhvervelse af
 ancienniteten 78
 Opsigelse under sygdom og
 ferie 76
 Opsigelsesvarsler 75
 Akkordarbejde 34
 Regler for akkordarbejde -
 ikke-permanente
 arbejdspladser 34
 Ansættelse på
 funktionærlignende vilkår .. 9
 Anciennitet 10
 Arbejdstid 11
 Fagretlig behandling 13
 Ferie 11
 Feriefridag 11
 Løn 10
 Opsigelse..... 10
 Pension af ferietillæg..... 11
 S/H dage..... 11
 Sygdom 13
 Særlig opsparring..... 12
 Udbetaling 12

Øvrige bestemmelser 13
 Ansættelsesforholdet 8
 Ansættelse på
 funktionærlignende vilkår
 9
 Ansættelseskodeks 95
 Arbejdsret 88
 Arbejdsstandsning 88
 Arbejdstid
 Anden arbejdstid 19
 ATP 17
 Den daglige arbejdstid 14
 Den ugentlige arbejdstid ... 14
 Forkortet arbejdstid..... 17
 Fridage 19
 Fridage og arbejde på
 søgnehellidage..... 17
 Lønforhold 16
 Tilkaldearbejde 18
 Ugentlig arbejdstid med
 timeopsparing 15
 Varierende ugentlig
 arbejdstid 14, 15
 Weekendarbejde 15
 Arbejdstøj 92

B

Barns 1. sygedag og frihed ved
 barns 2. sygedag samt
 lægebesøg 40
 Barsel..... 43
 Beregning af
 sygeferiegodtgørelse 52
 Bygge- og anlægsbranchens
 Udviklingsfond 73
 Børneomsorgsdage 41
 Børns hospitalsindlæggelse... 41

D

DA/LO (nu FH) Udviklingsfond	72
------------------------------------	----

E

Efteruddannelse.....	72
Elektroniske dokumenter	93
Elektroniske lønsedler	33

F

Faglig strid	
Arbejdsret.....	88
Arbejdsstandsning	88
Faglig voldgift	82
Fagretlig behandling i bortvisningssager	85
Hastesag	88
Konflikt.....	84
Lokalforhandling	80
Mægling.....	80
Organisationsmøde.....	81
Overenskomststridige konflikter	89
Tidsfrister	84
Udbetaling efter mægling og voldgift.....	84
Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ..	85
Faglig voldgift	82
Ferie	
Afholdelse af ferie	47
Afkald på ferie	54
Arbejde i ferien	55
Feriegodtgørelse	52
Flytning af ferie	49
Hovedferie.....	48
Kollektiv ferielukning	49
Lægning af ferie	49
Optjening af ferie	47
Overførsel af ferie	51
Restferie	48

Sygdom og ferie	50
Ferie- og søgnehelligdaysregler	
Afholdelse	59
Afholdelse af ferie.....	47
Dødsfald.....	60
Feriepengegaranti	55
Flytning af ferie	49
Forskudsbetaling.....	59
Garanti.....	60
Hovedferie	48
Kollektiv ferielukning.....	49
Lægning af ferie.....	49
Medarbejdere på folkepension	60
Optjening af ferie.....	47
Placering	59
Restferie.....	48
Seniorordningens første år	59
Sygdom og ferie	50
Særlige bestemmelser	54
Søgnehelligdays-, feriefridagsbetaling, seniorfridage og børneomsorgsdage	56
Udbetaling af pensionsbidrag	60
Uoverdragelighed	54
Uoverensstemmelser.....	55
Feriefridage	19
Feriegodtgørelse.....	52
Beregning af sygeferiegodtgørelse.....	52
Forældelse af feriegodtgørelse	54
Indberetning og udbetaling	53
Indberetning og udbetaling af feriegodtgørelse	53
Modregning og tilbageholdelse.....	55
Udbetaling af feriegodtgørelse uden ferie afholdes.....	53

Udbetaling af feriegødtgørelse ved ferieafholdelsesperiodens udløb	54
Uhævet feriegødtgørelse ...	56
Feriepengegaranti	55
Flytning af ferie	49
Forkortet arbejdstid	17
Delpension, delefterløn	17
Erhvervshæmmede	17
Forskudt arbejdstid	24
Betalning for arbejde på forskudt tid	24
Forsøgsordninger	92
Fridage	19
1. maj	19
Feriefridage	19
Grundlovsdag	19

G

Grundlovsdag	19
--------------------	----

H

Hastesag	88
Holddriftsarbejde	25
Afbrydelse omlægning eller overflytning	27
Arbejde på eller forskydning af fridage	28
Arbejdsdøgnet	27
Arbejdstidsbestemmelser ..	26
Overarbejde	28
Særlige arbejdstidsbestemmelser	26
Tillæg for holddriftsarbejde	27
Varsel og varighed	26
Virksomhedens driftstid ...	26
Hovedferie	48

K

Kollektiv ferielukning	49
Konflikt	84
Overenskomststridige konflikter	89

L

Ligelønsnavn	90
Lokale aftaler	94
Lægning af ferie	49
Lønfastsættelse	30
Lønforhold	30
Behandling af uoverensstemmelser	31
Lønfastsættelse	30
Lønninger	30
Lønsedler	32
Misforhold som helhed	31
Servicetillæg	32
Lønninger	30
Lønsedler	32
Elektroniske lønsedler	33

M

Mægling	80
---------------	----

O

Off shore arbejde	29
Omgåelse af overenskomsten	93
Opsigelse	75
Bortfald af opsigelsesvarsler	77
Erstatning for manglende varsler	78
Opsigelse under sygdom og ferie	76
Opsigelsesvarsler	75
Fra medarbejderens side ...	75
Fra virksomhedens side	75
Optjening af ferie	47

Over-, søn- og helligdagsarbejde	21
Overarbejde, forskudt tid, hold- drift m.v.	21
Forskudt arbejdstid	24
Holddriftsarbejde	25
Off-shore arbejde	29
Over-, søn- og helligdagsarbejde	21
Systematisk overarbejde...	23
Overenskomststridige konflikter	89
Overførsel af ferie	51

P

Pension og sundhedsordning	36
Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov	37
Indbetaling af pensionsbidrag	37
Sundhedsordning	38

R

Raskmelding under kollektiv lukning	51
Regler for akkordarbejde - ikke-permanente arbejdspladser	34
Restferie	48

S

Samarbejde og arbejdsmiljø .	70
Samarbejdsråd	69
Samarbejdsudvalg	69
Sundhedsordning	38
Sygdom og ferie	50
Beregning af sygeferiegodtgørelse	52
Raskmelding under kollektiv lukning	51

Sygemelding efter feriens begyndelse	50
Sygemelding før feriens begyndelse	50
Sygdom og tilskadekomst	39
Sygdom, barns 1. sygedag m.v.	39
Barns 1. sygedag og frihed ved barns 2. sygedag samt lægebesøg	40
Barsel	43
Børneomsorgsdage	41
Børns hospitalsindlæggelse	41
Sygemelding efter feriens begyndelse	50
Systematisk overarbejde	23
Søgnehelligdags-, feriefridagsbetaling, seniorfridage og børneomsorgsdage	56
Betaling	57
Forskud	57
Opsparing	56
Udbetaling af forskud	58

T

Tilkaldearbejde	18
Tillidsrepræsentantsregler	61
Efteruddannelse af tillidsrepræsentant	62
Faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter	62
Fællestillidsrepræsentant .	67
Klublove og aftaler mellem medarbejderne indbyrdes	68
Stedfortræder for tillidsrepræsentant	68
Tillidsrepræsentantens virksomhed	63
Tillidsrepræsentantsmøder	65

Tillidsrepræsentantsstillinge ns ophør	66
Valg af tillidsrepræsentant	61
Vedrørende hel eller delvis aflønning af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter	65

U

Uddannelse.....	72
Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond	73
DA/LO (nu FH) Udviklingsfond	72
Efteruddannelse	72

Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold	85
Faglig voldgift	87
Fortrolighed	88
Organisationsmøde	86
Orientering af forbundene	87
Uhævet feriegodtgørelse.....	56

V

Varierende ugentlig arbejdstid	14, 15
---	--------

W

Weekendarbejde	15
----------------------	----

2025

DI
H.C. Andersens Blvd. 18
1553 København V
Telefon: 33 77 33 77
di@di.dk
www.danskindustri.dk

Dansk EI-Forbund
Nyropsgade 14
1602 København V
Telefon: 33 29 70 00
def@def.dk
www.def.dk



2025

2025

2025